高频考点必背手册

2026

税法（Ⅰ）

使用指南

一、目标

通过表格和思维导图形式梳理重要知识点，总结归纳考试重难点内容，帮助考生整合碎片化知识，强化记忆，顺利通过 2026 考季税务师考试。

二、内容

根据历年考情及大纲要求，分析每章考情并梳理重要的一、二星考点和所有三星考点。

三、阶段

基础阶段。

四、学习建议

（1）本资料依据 2025 年教材整理，可搭配 2026 考季对应课程使用。

（2）基础阶段以其为核心学习资料，夯实内容、搭建知识框架，无须盲目通读教材。

（3）强化及冲刺阶段可作为核心复盘手册，快速回顾高频考点，确保关键得分点不遗漏。

注 1：涉及增值税内容已根据最新政策修改，学员现阶段可直接使用该资料学习。

注 2：本考季《高频考点必背手册》分两版发行：

第一版（现行）：依据 2025 年教材编写（即当前版本）。

第二版（待更新）：待 2026 年教材出版后，将依据新教材修订发布。

Contents

目　录

第一章　税法基本原理 …… 01

第二章　增值税 …… 07

第三章　消费税 …… 41

第四章　城市维护建设税 …… 52

第五章　土地增值税 …… 54

第六章　资源税 …… 60

第七章　车辆购置税 …… 66

第八章　环境保护税 …… 68

第九章　烟叶税 …… 71

第十章　关税 …… 72

第十一章　非税收入 …… 78

第一章　税法基本原理

本章平均考核分值约 5 分，为非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题。本章为《税法（Ⅰ）》基础性开篇章节，内容繁杂，其中税法要素与后续实体税种联系紧密，建议初学时以理解为主，后续学习时要加强记忆。

知识点 1 税法的特点

（1）从立法过程来看，税法属于制定法；

（2）从法律性质来看，税法属于义务性法规；

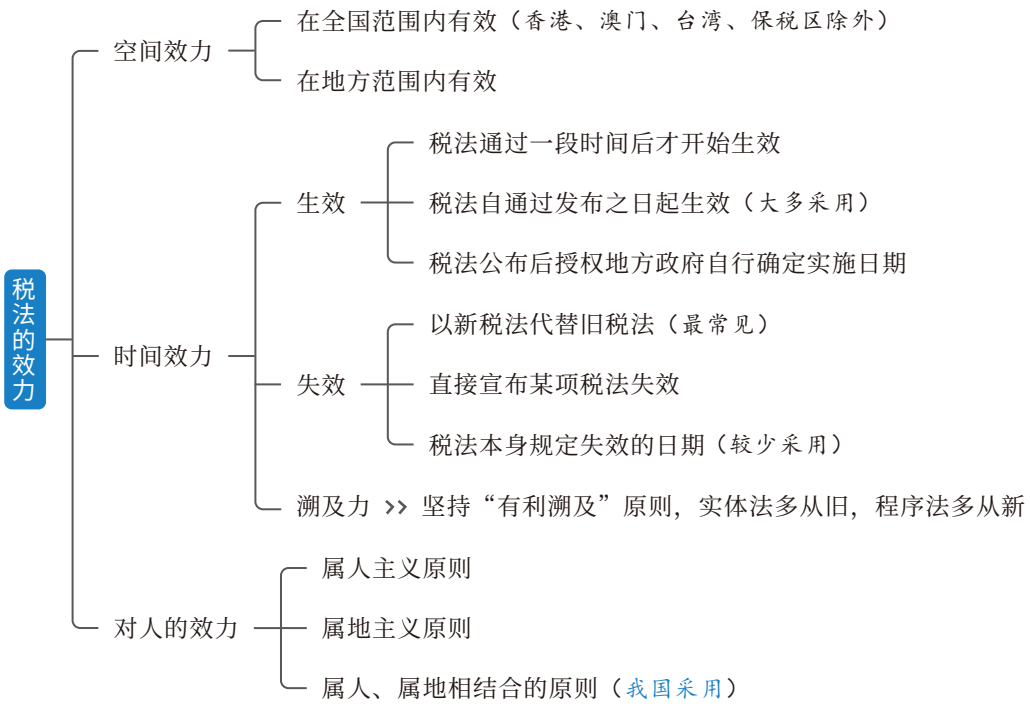
（3）从内容来看，税法具有综合性。

知识点 2 税法的原则（四基六适）

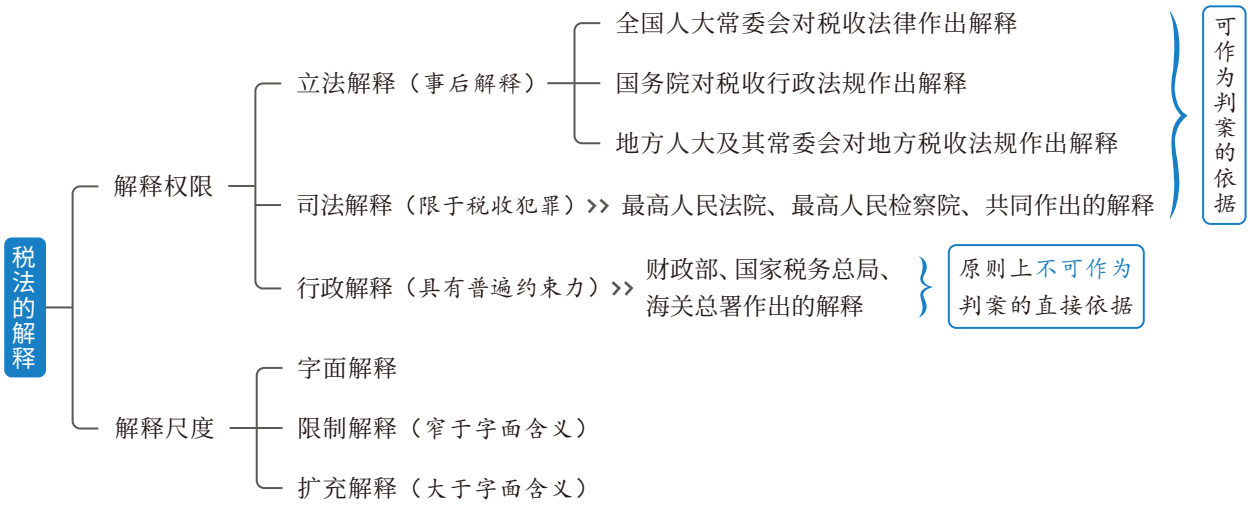
原则	内容
基本原则 （3 主义 1 课税）	①税收法律主义； ②税收公平主义； ③税收合作信赖主义； ④实质课税原则
适用原则	①法律优位原则：法律＞法规＞规章； ②法律不溯及既往原则：一部新法实施后，对新法实施之前人们的行为不得适用新法，而只能沿用旧法； ③新法优于旧法原则：同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定； ④特别法优于普通法原则：同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定； ⑤实体从旧，程序从新原则：实体税法不具备溯及力，程序性税法在特定条件下具备一定的溯及力； ⑥程序优于实体原则（用于税务行政复议或诉讼发生时）

知识点 3

1. 税法的效力



2. 税法的解释



知识点 4 税收法律关系

1. 税收法律关系的特点

特点	内容
主体的一方只能是国家	主体有两方，其中一方只能是国家，另一方可以是法人、自然人
体现国家单方面的意志	税收法律关系不体现纳税人一方主体的意志，税收法律关系的成立、变更和消灭都不以主体双方意思表示一致为要件
权利义务关系具有不对等性	国家享受较多的权利，承担较少的义务，纳税人则相反

续表

特点	内容
具有财产所有权或支配权单向转移的性质	税收法律关系中的财产转移，具有无偿、单向、连续的特点，税法不发生变更，税收法律关系将一直延续下去

2. 税收法律关系的基本构成

要点	内容
主体	①征税主体：国家是真正的征税主体，税务机关通过获得授权成为法律意义上的征税主体； ②纳税主体：通常所称的纳税人，即法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人
客体	税收法律关系主体的权利义务所指向的对象，一般认为，税收法律关系的客体就是税收利益，包括物和行为两大类。 提示 税收利益表现为纳税主体部分财产的单向转移，同时也表现为征税主体税收收入的无偿取得
内容	税收法律关系主体所享受的权利和所承担的义务，主要包括纳税人的权利义务和征税机关的权利义务

3. 税收法律关系的产生、变更、消灭

税收法律关系	内容
产生	以引起纳税义务成立的法律事实为基础和标志
变更	①由于纳税人自身的组织状况发生变化； ②由于纳税人的经营或财产情况发生变化； ③由于税务机关组织结构或管理方式发生变化； ④由于税法的修订或调整； ⑤因不可抗力造成破坏损失
消灭	①纳税人履行纳税义务； ②纳税义务因超过期限而消灭； ③纳税义务的免除； ④某些税法的废止； ⑤纳税主体的消失

知识点 5 税收实体法

构成要素	内容
纳税义务人	①纳税义务人（以下简称“纳税人”）：直接负有纳税义务的单位和个人。如：销售货物的单位和个人为增值税纳税人。 ②与纳税人相关的概念： a. 负税人：实际负担税款的单位和个人。如：增值税纳税人将税款转嫁给购买方，购买方为负税人。 提示 间接税：纳税人≠负税人，直接税：纳税人＝负税人。 b. 代扣代缴义务人：代税务机关从支付给负有纳税义务的单位和个人的收入中扣留并向税务机关解缴税款的单位和个人。如：单位从员工工资中代扣代缴个人所得税。 c. 代收代缴义务人：代税务机关向负有纳税义务的单位和个人收取并向税务机关缴纳税款的单位和个人。如：企业受托加工消费品时从委托方代收消费税税款。 d. 受托代征人：根据税务机关的委托，依照法律规定代征零星、分散和异地缴纳税收的单位和人员

续表

构成要素	内容
课税对象	税法中规定的征税的目的物，是国家据以征税的依据（解决对什么征税的问题）；是一种税区别于另一种税的最主要标志，体现着各种税的征税范围。 ①课税对象与计税依据： a. 计税依据是指据以计算各种应征税款的依据或标准； b. 课税对象是从质的方面对征税所作的规定，而计税依据则是从量的方面对征税所作的规定，是课税对象量的表现； c. 当计税依据是价值形态时，与课税对象一致（所得税）；当计税依据是实物形态时，与课税对象不一致（车船税）。 ②课税对象与税源： a. 税源是指税款的最终来源，税收负担的最终归宿，其大小体现着纳税人的负担能力； b. 课税对象与税源一致的情况只限于各种所得课税的情形，其他税种都不一致。 ③课税对象与税目：税目是课税对象的具体化，反映具体的征税范围，代表征税的广度
税率	计算税额的尺度，代表课税的深度，关系着国家的收入多少和纳税人的负担程度。 ①比例税率：产品比例税率（消费税中小汽车按照排气量划分）、行业比例税率（增值税中交通运输业）、地区差别比例税率（城市维护建设税）、有幅度的比例税率（资源税）。 ②累进税率：超额累进税率（个人所得税）、超率累进税率（土地增值税）、全额累进税率（我国目前不采用）、全率累进税率（我国目前不采用）、超倍累进税率（我国曾经采用过）。 ③定额税率： a. 单一定额税率； b. 差别定额税率：地区差别定额税率（城镇土地使用税）、分类分项定额税率（车船税）。 ④其他形式：名义税率与实际税率、边际税率与平均税率、零税率与负税率
减税、免税（减轻纳税人负担的措施）	①减免税的基本形式： a. 税基式减免：起征点、免征额、项目扣除、跨期结转； b. 税率式减免：重新确定税率、选用其他税率、零税率； c. 税额式减免：全部免征、减半征收、核定减免率、抵免税额、另定减征税额。 ②减免税的分类：法定减免、临时减免、特定减免
税收附加与加成（加重纳税人负担的措施）	①税收附加：以正税税款为依据，按规定的附加率计算附加额。 ②税收加成：根据规定税率征税后，再以应纳税额为依据加征一定成数的税额
纳税环节	①纳税环节：税法上规定的课税对象从生产到消费的流转过程中应当缴纳税款的环节。 ②按照纳税环节的多少划分为：一次课征制（车辆购置税）、多次课征制（消费税中的卷烟）
纳税期限	纳税人向国家缴纳税款的法定期限，具体分为：按期纳税（增值税）、按次纳税（车辆购置税）、按年计征，分期预缴或缴纳（企业所得税按期预缴，年度汇算清缴）

知识点 6 税收程序法

项目	内容
作用	保障实体法的实施，弥补实体法的不足、规范和控制行政权的行使、保障纳税人合法权益、提高执法效率
主要制度	表明身份制度、回避制度、职能分离制度、听证制度、时限制度

知识点 7 税收立法

1. 税收法律

项目	内容
立法机关	全国人大及其常委会（最高权力机关）
创制程序	①提出：一般由国务院向全国人大及其常委会提出税收法律案； ②审议：立法机关对法律案进行审查和讨论，决定其是否应列入会议日程； ③通过：采取表决方式进行的，由全体代表过半数或常委会全体组成人员过半数方可通过； ④公布：由国家主席签署主席令予以公布
举例	①全国人民代表大会：《企业所得税法》《个人所得税法》； ②全国人民代表大会常务委员会：《车船税法》《环境保护税法》《烟叶税法》《船舶吨税法》《耕地占用税法》《车辆购置税法》《资源税法》《城市维护建设税法》《契税法》《税收征收管理法》《印花税法》《关税法》《增值税法》

2. 税收法规

项目	内容
制定机构	国务院（最高行政机关）
创制程序	①立项：财政部或国家税务总局向国务院报请立项； ②起草：由国务院负责起草，通常由国务院税务主管部门负责拟定； ③审查：国务院法制机构负责审查，提请国务院常务会议审议； ④决定和公布：国务院通过行政法规实行决定制，由国务院总理最终决定，并由国务院总理签署国务院令公布实施，行政法规应在公布后的30日内报全国人大常委会备案
举例	《个人所得税法实施条例》《企业所得税法实施条例》《税收征管法实施细则》《增值税法实施条例》《消费税暂行条例》

3. 税务部门规章

项目	内容
制定机构	国家税务总局根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在权限范围内制定对税务机关和税务行政相对人具有普遍约束力的税务部门规章
权限范围	①在法律或国务院行政法规等对税收事项已有规定的情况下，才可以制定税务部门规章，否则不得以税务部门规章的形式予以规定，除非得到全国人大或国务院的明确授权； ②不能另行创设法律和国务院的行政法规、决定、命令没有规定的内容； ③税务部门规章原则上不得重复法律和国务院的行政法规、决定、命令已经明确规定的内容； ④税务部门规章不得溯及既往，但是为了更好地保护税务行政相对人权益而作出的特别规定除外； ⑤没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，税务部门规章不得设定减损税务行政相对人权利或者增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责
制定程序	立项、起草、审查、决定、公布、解释、修改和废止。税务部门规章以国家税务总局令公布
施行时间	一般应当自公布之日起30日后施行。但是公布后不立即施行将有碍施行的，可以自公布之日起施行
解释	国家税务总局负责解释，解释与税务部门规章具有同等效力

4. 税务规范性文件

项目	内容
概念	县以上税务机关依照法定职权和规定程序制定并发布的，影响纳税人、缴费人、扣缴义务人等税务行政相对人权利、义务，在本辖区内具有普遍约束力并在一定期限内反复适用的文件
特征	①属于行为规则。 ②适用主体的非特定性。 ③不具有可诉性。 ④法律行为的延伸
权限范围	①税务规范性文件不得设定税收开征、停征、减免退补税事项、行政许可、行政审批、行政处罚、行政强制、行政事业性收费（由法律、行政法规设定）； ②各级税务机关的内设机构、派出机构、临时性机构，不得以自己的名义制定税务规范性文件（这类机构不具有行政主体资格）
制定规则	①可以使用“办法”“规定”“规程”“规则”等名称，但不得称“条例”“实施细则”“通知”“批复”等。 ②由制定机关负责解释，并且不得将解释权授予本级机关的内设机构或下级税务机关。 ③上级税务机关可以授权下级税务机关制定具体的实施办法。被授权的税务机关不得将被授予的权力转授给其他机关。 ④文件应当自发布之日起 30 日后施行。税务规范性文件发布后不立即施行将有碍执行的，可以自发布之日起施行
公布形式	应当以公告形式发布；未以公告形式发布的，不得作为税务机关执法依据

知识点 8 税收执法

项目	内容
税收执法的特征	①具有单方意志性和法律强制力； ②是具体行政行为； ③具有裁量性； ④具有主动性； ⑤具有效力先定性； ⑥是有责行政行为
税收执法监督	①特征： a. 税收执法监督的主体是税务机关； b. 税收执法监督的对象是税务机关及其工作人员； c. 税收执法监督的内容是税务机关及其工作人员的行政执法行为。 ②分类： a. 事前监督：税务规范性文件合法性审核制度； b. 事中监督：重大税务案件审理制度； c. 事后监督：税收执法检查、复议应诉

第二章　增值税 新

本章平均考核分值约 62 分，为重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题、计算题、综合分析题。本章学习内容较多，难度较高。本章内容已根据增值税最新政策编写，建议学员在学习过程中，务必以新政策为准，重点关注最新政策调整的地方。待 26 考季官方教材正式发布后，本资料将同步更新。

知识点 1 增值税概述

1. 增值税的特点

（1）不重复征税，具有税收中性的特征。

（2）逐环节征税，逐环节扣税，最终消费者是全部税款的承担者。

（3）税基广阔，具有征收的普遍性和连续性。

2. 增值税的优点

（1）能够平衡税负，促进公平竞争。

（2）既便于对出口商品退税，又可避免对进口商品征税不足。

（3）在组织财政收入上具有稳定性和及时性。

（4）在税收征管上可以互相制约，交叉审计。

知识点 2 增值税纳税义务人和扣缴义务人

1. 增值税纳税义务人与扣缴义务人

分类	内容
纳税义务人	①在中国境内销售货物、服务、无形资产或者不动产（以下简称“应税交易”），以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人。 提示 单位，包括企业、行政机关、事业单位、军事单位、社会组织及其他单位。个人，包括个体工商户和自然人。 ②单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人以发包人、出租人、被挂靠人名义对外经营并由发包人、出租人、被挂靠人承担相关法律责任的，发包人、出租人、被挂靠人为纳税人。其他情形下，承包人、承租人、挂靠人为纳税人。 ③资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。 ④进口货物的收货人（承受人）或办理报关手续的单位和个人，为进口货物增值税的纳税人
扣缴义务人	①境外单位或者个人向自然人出租境内不动产，有境内代理人的，由境内代理人申报缴纳税款； ②境外单位或个人在境内发生应税交易，以购买方为扣缴义务人；按照国务院的规定委托境内代理人申报缴纳税款的除外； ③自然人发生符合规定的应税交易，支付价款的境内单位为扣缴义务人

2. 增值税小规模纳税人管理、一般纳税人的登记管理

分类标准	纳税人类型的认定
年应税销售额≤ 500 万元	①一般情况：小规模纳税人； ②会计核算健全，能够提供准确税务资料的，可以登记成为一般纳税人
年应税销售额＞ 500 万元	①一般情况：一般纳税人； ②特殊情况： a. 自然人，只能按小规模纳税人纳税； b. 不经常发生应税交易且主要业务不属于应税交易范围的非企业单位，可选择按照小规模纳税人纳税

提示 年应税销售额是指：

①连续不超过 12 个月或 4 个季度的经营期内累计应征增值税销售额；

②不含纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额；

③纳税人因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整的销售额，应按纳税义务发生时间计入对应税款所属期销售额（查补、调整要追溯）。

3. 一般纳税人生效时间

（1）办理 2025 年四季度或 12 月税款所属期小规模纳税人增值税申报，年应税销售额超过规定标准的，生效之日为 2026 年 1 月 1 日。

（2）因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整 2025 年及以前税款所属期销售额，年应税销售额超过规定标准的，生效之日不早于 2026 年 1 月 1 日。

（3）纳税人年应税销售额未超过规定标准，办理一般纳税人登记的，一般纳税人生效之日为办理登记当期的 1 日。

（4）除上述情况外，纳税人年应税销售额超标的，一般纳税人生效之日为超标当期的 1 日。按季申报的小规模纳税人超标后，应结合实际经营情况，对季度内销售额按月拆分，以确定年应税销售额超标的具体月份。

提示 对一般纳税人生效之日起已按小规模纳税人申报增值税的，纳税人应按一般纳税人逐期更正申报。一般纳税人生效之日起已经取得但未确认用途的增值税扣税凭证，逐期进行抵扣用途确认。

4. 办理相关手续的期限

（1）纳税人因自行补充或更正、风控核查、稽查查补等调整的销售额，年应税销售额超过规定标准的，应自调整之日起 10 个工作日内办理相关手续。

（2）其他年应税销售额超过规定标准的，应在超过规定标准的次月申报纳税期限内办理相关手续。

（3）纳税人未按规定办理期限办理相关手续的，自规定期限结束后 5 个工作日起按一般纳税人管理。

知识点 3 增值税征税范围的规定

1. 增值税征税范围

（1）征税范围的一般规定

征税范围	内容
销售货物	有偿转让货物的所有权。货物包括有形动产、电力、热力、气体等
销售服务	有偿提供交通运输服务、邮政服务、电信服务、建筑服务、金融服务和生产生活服务
销售无形资产	有偿转让无形资产所有权或者使用权的业务活动。无形资产包括技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权（其中土地使用权税率为9%）和其他无形资产。 提示 纳税人通过省级土地行政主管部门设立的交易平台转让补充耕地指标，按照“销售无形资产”缴纳增值税，税率为6%
销售不动产	有偿转让不动产所有权的业务活动。 提示 转让建筑物有限产权或者永久使用权的，转让在建的建筑物或者构筑物所有权的，以及在转让建筑物或者构筑物时一并转让其所占土地的使用权的，按照“销售不动产”缴纳增值税
进口货物	申报进入我国海关境内的货物

（2）销售服务的具体内容

服务类别	内容
交通运输服务	包括陆路、水路、航空、管道运输服务。 ①出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用，按照“陆路运输服务”缴纳增值税。 ②水路运输的程租、期租业务，按照“水路运输服务”缴纳增值税；航空运输的湿租业务，按照“航空运输服务”缴纳增值税。 ③航天运输服务按照“航空运输服务”缴纳增值税。 ④无运输工具承运业务，按照“交通运输服务”缴纳增值税。 ⑤在运输工具舱位承包业务中，发包方和承包方均按照“交通运输服务”缴纳增值税。 ⑥在运输工具舱位互换业务中，互换运输工具舱位的双方均按照“交通运输服务”缴纳增值税。 ⑦已售票但客户逾期未消费取得的运输逾期票证收入，按照“交通运输服务”缴纳增值税。 提示 货物运输代理按照“商务辅助服务——经纪代理服务”缴纳增值税
邮政服务	邮政普遍服务、邮政特殊服务、其他邮政服务。 提示 邮政普遍服务、邮政特殊服务免征增值税
电信服务	①基础电信服务（9%）：利用固网、移动网、卫星、互联网，提供语音通话服务、手机流量服务、短信和彩信服务、互联网宽带接入服务的业务活动，以及出租或者出售带宽、波长等网络元素的业务活动。 ②增值电信服务（6%）：利用固网、移动网、卫星、互联网、有线电视网络，提供电子数据和信息的传输及应用服务（不含手机流量服务）、互联网接入服务（不含宽带接入服务）、卫星电视信号落地转接服务等业务活动
建筑服务	包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务、其他建筑服务。 ①固话、有线电视、宽带、水、电、燃气、暖气等经营者向用户收取的安装费、初装费、开户费、扩容费以及类似收费，按照“安装服务”缴纳增值税。 ②物业服务企业为业主提供的装修服务，按照“建筑服务”缴纳增值税。 ③纳税人将建筑施工设备出租给他人使用并配备操作人员的，按照“建筑服务”缴纳增值税。 ④其他建筑服务包括钻井（打井）、拆除建筑物或者构筑物、平整土地、园林绿化、疏浚（不包括航道疏浚）、建筑物平移、搭脚手架、爆破、矿山穿孔、表面附着物（包括岩层、土层、沙层等）剥离和清理等工程作业

续表

服务类别	内容	
金融服务	贷款服务	①各种占用、拆借资金取得的收入、融资性售后回租、押汇、罚息、票据贴现、转贷等业务取得的利息及利息性质的收入。 ②以货币资金投资收取的固定利润、保底利润。 提示 金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益，不征收增值税
	直接收费金融服务	包括提供货币兑换、账户管理、电子银行、信用卡、信用证、财务担保、资产管理、信托管理、基金管理、金融交易场所（平台）管理、资金结算、资金清算、金融支付等服务
	保险服务	包括人身保险服务、财产保险服务
	金融商品转让	①金融商品转让包括转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动。 ②其他金融商品转让包括基金、信托、理财产品等各类资管产品和各种金融衍生品
生产生活服务	研发和技术服务	包括研发服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务
	信息技术服务	包括软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务和信息系统增值服务
	文化创意服务	包括设计服务、知识产权服务、广告服务、会议展览服务。 ①广告服务，包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 ②宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动，按照“会议展览服务”缴纳增值税
	物流辅助服务	包括航空服务、港口码头服务、货运客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务、收派服务。 ①港口设施经营人收取的港口设施保安费，按照“港口码头服务”缴纳增值税。 ②快递企业提供快递服务取得的收入，按照“收派服务”缴纳增值税
	租赁服务	包括融资租赁服务、经营租赁服务。 ①融资租赁服务：按照标的物不同分为不动产融资租赁服务（9%）、有形动产融资租赁服务（13%）。 提示 融资性售后回租业务按照“金融服务——贷款服务”缴纳增值税。 ②经营租赁服务：按照标的物不同分为不动产经营租赁服务（9%）、有形动产经营租赁服务（13%）。 a. 将建筑物、构筑物等不动产或飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或个人用于发布广告，按照“经营租赁服务”缴纳增值税。 b. 车辆停放服务、道路通行服务（包括过路费、过桥费、过闸费等），按照“不动产经营租赁服务”缴纳增值税。 c. 水路运输的光租业务、航空运输的干租业务，按照“有形动产经营租赁服务”缴纳增值税。 提示 光租、干租：出租设备时，不配备操作人员，只收取固定租赁费
	鉴证咨询服务	包括认证服务、鉴证服务和咨询服务。 ①会计鉴证、税务鉴证、法律鉴证、职业技能鉴定、工程造价鉴证、工程监理服务，按照“鉴证服务”缴纳增值税。 ②翻译服务和市场调查服务，按照“咨询服务”缴纳增值税

续表

服务类别	内容	
生产生活服务	广播影视服务	包括广播影视节目（作品）的制作服务、发行服务和播映（含放映）服务
	商务辅助服务	包括企业管理服务、经纪代理服务、人力资源服务、安全保护服务。 ①经纪代理服务包括金融代理、知识产权代理、货物运输代理、代理报关、法律代理、房地产中介、职业中介、婚姻中介、代理记账、拍卖等。 a. 拍卖行受托拍卖取得的手续费或佣金收入，按照“经纪代理服务”缴纳增值税。 b. 纳税人提供人力资源外包服务，按照“经纪代理服务”缴纳增值税。 ②人力资源服务，是指提供公共就业、劳务派遣、人才委托招聘等服务的业务活动。 ③安全保护服务包括场所住宅保安、特种保安、武装守护押运、安全系统监控以及其他安保服务
	文化体育服务	包括文化服务、体育服务。 提示 纳税人在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船等取得的收入按照“文化服务”缴纳增值税
	教育医疗服务	包括教育服务（学历教育服务、非学历教育服务、教育辅助服务）、医疗服务
	旅游娱乐服务	包括旅游服务、娱乐服务
	餐饮住宿服务	包括餐饮服务、住宿服务。 ①提供餐饮服务的纳税人销售的外卖食品，或者纳税人现场制作食品并直接销售给消费者，按照“餐饮服务”缴纳增值税。 ②纳税人以长（短）租形式出租酒店式公寓并提供配套服务的，按照“住宿服务”缴纳增值税
	居民日常服务	包括市容市政管理、家政、婚庆、育养、殡葬、照料和护理、救助救济、美容美发、按摩、桑拿、氧吧、足疗、沐浴、洗染、摄影扩印等服务
	加工修理修配服务	包括加工服务、修理修配服务。 提示 ①供电企业利用自身输变电设备对并入电网的企业自备电厂生产的电力产品进行电压调节，按照提供“加工服务”缴纳增值税。 ②单位或个体工商户聘用员工为本单位或者雇主提供加工服务、修理修配服务不征收增值税
	其他生产生活服务	①纳税人为客户办理退票而向客户收取的退票费、手续费等收入。 ②纳税人对安装运行后的机器设备提供的维护保养服务。 ③纳税人提供植物养护服务

（3）纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理后征税范围的辨析

处理后	货物归属	受托方的税务处理
产生货物	委托方	收取的处理费：按照“加工服务”缴纳增值税（13%）
	受托方	收取的处理费：按照“生产生活服务——专业技术服务”缴纳增值税（6%）
		货物用于销售时：按照“销售货物”缴纳增值税（13%或9%）
未产生货物	——	收取的处理费：按照“生产生活服务——专业技术服务”缴纳增值税（6%）

2. 境内销售范围的界定

应税交易	在境内的界定
销售货物	货物的起运地或者所在地在境内
销售或者租赁不动产 转让自然资源使用权	不动产、自然资源所在地在境内
销售金融商品	金融商品在境内发行，或者销售方为境内单位和个人
销售服务、无形资产（上述销售服务、无形资产的情形除外）	服务、无形资产在境内消费，或者销售方为境内单位和个人。 提示 “在境内消费”是指下列情形： ①境外单位或者个人向境内单位或者个人销售服务、无形资产，在境外现场消费的服务除外； ②境外单位或者个人销售的服务、无形资产与境内的货物、不动产、自然资源直接相关； ③国务院财政、税务主管部门规定的其他情形

3. 增值税视同应税交易的征税规定

有下列情形之一的，视同应税交易，应按规定缴纳增值税：

（1）单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费；

（2）单位和个体工商户无偿转让货物；

（3）单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品。

提示 2026.1.1—2027.12.31，药品生产企业销售自产创新药的销售额，为向购买方收取的全部价款，其提供给患者后续免费使用的相同创新药，不属于增值税视同应税交易范围。

4. 特殊销售的增值税征税规定

项目	税务处理
单用途商业预付卡（单用途卡）	①单用途卡发卡企业或者售卡企业（以下统称“售卡方”）销售单用途卡，或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金，不缴纳增值税。售卡方可向购卡人、充值人开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。 ②售卡方因发行或者销售单用途卡并办理相关资金收付结算业务取得的手续费、结算费、服务费、管理费等收入，应按照现行规定缴纳增值税。 ③持卡人使用单用途卡购买货物或服务时，货物或者服务的销售方应按照现行规定缴纳增值税，且不得向持卡人开具增值税发票。 ④销售方与售卡方不是同一个纳税人的，销售方在收到售卡方结算的销售款时，应向售卡方开具增值税普通发票，并在备注栏注明“收到预付卡结算款”，不得开具增值税专用发票
支付机构预付卡（多用途卡）	①支付机构销售多用途卡取得的等值人民币资金，或者接受多用途卡持卡人充值取得的充值资金，不缴纳增值税。支付机构可向购卡人、充值人开具增值税普通发票，不得开具增值税专用发票。 ②支付机构因发行或者受理多用途卡并办理相关资金收付结算业务取得的手续费、结算费、服务费、管理费等收入，应按照现行规定缴纳增值税。 ③持卡人使用多用途卡，向与支付机构签署合作协议的特约商户购买货物或服务，特约商户应按照现行规定缴纳增值税，且不得向持卡人开具增值税发票。 ④特约商户收到支付机构结算的销售款时，应向支付机构开具增值税普通发票，并在备注栏注明“收到预付卡结算款”，不得开具增值税专用发票

续表

项目	税务处理
财政补贴收入	①与其销售货物、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的，应按规定计算缴纳增值税。 ②纳税人取得的其他情形的财政补贴收入，不属于增值税应税收入，不征收增值税

5. 增值税非应税交易

项目	内容
法定非应税交易	①员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务。 ②收取行政事业性收费、政府性基金。 ③依照法律规定被征收、征用而取得补偿。 ④取得存款利息收入
其他非应税交易	纳税人通过合并、分立、出售、置换等方式实施资产重组，同时符合下列条件的，不属于增值税应税交易，涉及的货物、金融商品、无形资产、不动产（以下简称“资产”）转让，不征收增值税： ①资产重组的标的是可以相对独立运营的经营业务。 ②纳税人实施资产重组时，应当将全部或者部分资产，与相关联的对应债权、负债和员工共同组成资产包，一并转让。资产包中应当同时包括资产、债权、负债和员工。 ③资产重组应当具有合理的商业目的，且不以减少、免除、推迟缴纳增值税税款或者提前退税、多退税款为主要目的。 ④资产重组的转让方属于一般纳税人的，接收方也应当属于一般纳税人

知识点 4 增值税税率和征收率

1. 增值税税率

税率	适用范围	
13%	销售或者进口货物（除适用9%或零税率外）、提供加工修理修配服务、有形动产租赁服务	
9%	生活必需品	粮食等农产品（含动植物初级产品）、食用植物油、食用盐等
	生活能源用品	自来水、暖气、热水、冷气、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品
	精神财富相关	图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物
	农业生产相关	饲料、化肥、农药、农机（不含农机零部件）、农膜
	销售服务、无形资产、不动产	①交通运输服务（航天运输服务、国际运输服务除外）、邮政服务、基础电信服务、建筑服务、不动产租赁服务； ②销售不动产； ③转让土地使用权（不含通过省级土地行政主管部门设立的交易平台转让补充耕地指标）
6%	①销售服务：增值电信服务、金融服务、生产生活服务（租赁服务、加工服务、修理修配服务除外）； ②销售无形资产（转让土地使用权除外）	

续表

税率	适用范围
零税率	①出口货物（国务院另有规定的除外）； ②向境外单位销售的完全在境外消费的研发服务、合同能源管理服务、设计服务、广播影视制作和发行服务、软件服务、电路设计和测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、离岸服务外包业务；（记忆：技术含量较高的服务） ③向境外单位转让的完全在境外使用的技术； ④国际运输服务（出境、入境、在境外载运旅客或者货物）； ⑤航天运输服务； ⑥对外修理修配服务。 提示 ①境内单位和个人以无运输工具承运方式提供的国际运输服务，由境内实际承运人适用增值税零税率； ②无运输工具承运业务的经营者适用增值税免税政策； ③境内的单位或个人提供程租服务，如果租赁的交通工具用于国际运输服务和港澳台运输服务的，出租方适用增值税零税率； ④境内的单位或个人向境内单位或个人提供期租、湿租服务，如果承租方利用租赁的交通工具向其他单位或个人提供国际运输服务和港澳台运输服务，由承租方适用增值税零税率； ⑤境内的单位或个人向境外单位或个人提供期租、湿租服务，由出租方适用增值税零税率

提示 常考不同税率货物的区分：

①适用 9% 税率的货物：巴氏杀菌乳、灭菌乳、鲜奶、玉米胚芽、面粉、切面、各种毛茶、农机整机、食用盐、居民用煤炭制品、水果、宠物饲料、天然气、自来水；

②适用 13% 税率的货物：调制乳、酸奶、淀粉、速冻食品、方便面、精制茶、边销茶、茶饮料、各种熟食品、果脯、蜜饯、中成药、农用汽车、加工工业产品的机械、原盐、原煤、各类罐头制品、豆制品、原油、电力。

2. 增值税征收率

征收率	适用范围
5%	2026.1.1—2027.12.31，一般纳税人发生以下应税交易，可以选择适用简易计税方法： ① 2016 年 4 月 30 日前签订的不动产融资租赁合同，或者以 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产提供的融资租赁服务； ②收取开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的一级公路、二级公路、桥、闸通行费； ③出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产； ④销售其 2016 年 4 月 30 日前取得（含自建）的不动产； ⑤转让其 2016 年 4 月 30 日前取得的土地使用权； ⑥房地产开发企业销售、出租自行开发的房地产老项目； ⑦生产销售新支线飞机和空载重量大于 25 吨的民用喷气式飞机

续表

征收率	适用范围
3%	小规模纳税人一般情况下适用 3% 的征收率
	2026.1.1—2027.12.31，一般纳税人发生以下应税交易，可以选择适用简易计税方法： ①销售自行采掘的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料，和以自行采掘的砂、土、石料或其他矿物连续自行生产的砖、瓦、石灰（不含粘土实心砖、瓦）； ②小型水力发电单位销售自产的电力； ③销售自来水； 提示 水利工程供应天然水比照销售自来水政策执行。 ④寄售商店代销寄售物品（包括居民个人寄售的物品在内）； ⑤典当业销售死当物品； ⑥提供公共交通运输服务（包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车）； ⑦以清包工方式提供的建筑服务； ⑧为建筑工程老项目提供的建筑服务； ⑨依据有关法律、法规批准设立的农村信用社、村镇银行、农村资金互助社、法人机构在县（市、区、旗）及县以下地区的农村合作银行和农村商业银行提供金融服务； ⑩非企业单位提供的研发和技术服务、信息技术服务、鉴证咨询服务，以及销售技术、著作权等无形资产； ⑪公路经营企业收取开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的高速公路的车辆通行费； ⑫提供电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务； ⑬提供非学历教育服务、教育辅助服务； ⑭资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税交易； ⑮生产销售和批发、零售抗癌药品、罕见病药品； ⑯中国邮政储蓄银行纳入“三农金融事业部”改革的各省、自治区、直辖市、计划单列市分行下辖的县域支行，提供农户贷款、农村企业和农村各类组织贷款取得的利息收入； ⑰从事再生资源回收的一般纳税人销售其收购的再生资源
5% 减按 1.5%	住房租赁企业中的增值税一般纳税人向个人出租住房取得的全部出租收入，可以选择适用简易计税方法，按照 5% 的征收率减按 1.5% 计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税
3% 减按 2%	①自 2026 年 1 月 1 日起，一般纳税人销售自己使用过的按照规定不得抵扣且未抵扣过进项税额的固定资产，按照简易计税方法依照 3% 征收率减按 2% 计算缴纳增值税； ②自 2026 年 1 月 1 日起，小规模纳税人（不含自然人）销售自己使用过的固定资产，按照简易计税方法依照 3% 征收率减按 2% 计算缴纳增值税； ③自 2026 年 1 月 1 日起，纳税人（含一般纳税人和小规模纳税人）销售旧货，按照简易计税方法依照 3% 征收率减按 2% 计算缴纳增值税。 提示 旧货，是指进入二次流通的具有部分使用价值的货物（含旧汽车、旧摩托车和旧游艇），但不包括自己使用过的物品
3% 减按 1.5%	①自 2026 年 1 月 1 日起，个人（不含个体工商户中的一般纳税人）出租住房，按照简易计税方法依照 3% 征收率减按 1.5% 计算缴纳增值税； ②住房租赁企业中的小规模纳税人向个人出租住房取得的全部出租收入，按照简易计税方法依照 3% 征收率减按 1.5% 计算缴纳增值税
3% 减按 1%	2026.1.1—2027.12.31，小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的增值税应税交易，依照 3% 征收率减按 1% 征收率征收增值税。小规模纳税人可以选择全部或者部分应税交易放弃减税并开具增值税专用发票
3% 减按 0.5%	2026.1.1—2027.12.31，从事二手车经销的纳税人（含一般纳税人和小规模纳税人）销售其收购的二手车，按照简易计税办法依照 3% 征收率减按 0.5% 征收增值税。 提示 纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的，纳税人应当为其开具征收率为 0.5% 的增值税专用发票，但购买方为自然人的除外

3. 增值税征税范围及适用税率易混易错项目总结

项目	征税范围及税率
程租、期租、湿租	交通运输服务 9%
干租、光租	有形动产租赁服务 13%
将建筑施工设备出租给他人使用并配备操作人员	建筑服务 9%
将建筑物、构筑物等不动产的广告位出租给其他单位或者个人用于发布广告	不动产经营租赁服务 9%
将飞机、车辆等有形动产的广告位出租给其他单位或者个人用于发布广告	有形动产经营租赁服务 13%
车辆停放服务、道路通行服务	不动产经营租赁服务 9%
出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用	交通运输服务 9%
无运输工具承运业务（国内运输）	交通运输服务 9%
逾期票证收入	交通运输服务 9%
办理退票而向客户收取的退票费、手续费	其他生产生活服务 6%
货物运输代理服务	经纪代理服务 6%
装卸搬运服务	物流辅助服务 6%
工程监理服务	鉴证服务 6%
航天运输服务	航空运输服务（零税率）

4. 应税交易涉及不同税率、征收率的适用规定

（1）纳税人发生两项以上应税交易涉及不同税率、征收率的，应当分别核算适用不同税率、征收率的销售额；未分别核算的，从高适用税率。

（2）纳税人发生一项应税交易涉及两个以上税率、征收率的，按照应税交易的主要业务适用税率、征收率。其中，应税交易，应当同时符合以下条件：

①一项应税交易中包含两个以上涉及不同税率、征收率的业务。

②业务之间具有明显的主附关系。主要业务居于主体地位，体现交易的实质和目的；附属业务是主要业务的必要补充，并以主要业务的发生为前提。

（3）一般纳税人发生下列情形，应当按照应税交易的主要业务适用税率：

①销售软件产品的同时提供的软件安装、维护、培训等服务，适用软件产品的税率。

②销售活动板房、机器设备、钢结构件等货物的同时提供安装服务，适用货物的税率。

③充换电业务中销售电力产品的同时收取的蓄电池更换、定位、维护等服务费，适用电力产品的税率。

④提供交通工具租赁服务的同时收取的信息技术等服务费，适用租赁服务的税率。

提示 纳税人发生与上述 4 种情形类似的应税交易，比照此规定执行。

知识点 5 增值税税收优惠

1. 增值税法定优惠规定

税收优惠	内容
法定免税项目	①农业生产者销售的自产农产品； ②农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治； ③医疗机构提供的医疗服务（不包括营利性美容医疗机构）； 提示 对血站供应给医疗机构的临床用血，免征增值税。 ④向社会收购的古旧图书； ⑤自然人销售自己使用过的物品； ⑥直接用于科学研究、科学试验和教学的进口仪器、设备； ⑦外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备； ⑧由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品； ⑨残疾人个人提供的服务； ⑩托儿所、幼儿园、养老机构、残疾人服务机构提供的育养服务； ⑪婚姻介绍服务； ⑫殡葬服务； ⑬学校提供的学历教育服务； ⑭学生勤工俭学提供的服务； ⑮纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆举办文化活动的第一道门票收入，宗教场所举办文化、宗教活动的第一道门票收入

2. 增值税特定优惠规定

税收优惠		内容
免税货物		①蔬菜批发、零售环节（蔬菜罐头除外）； ②部分鲜活肉蛋产品批发、零售环节； ③铁路系统内部单位为本系统修理货车的业务； ④执罚部门和单位处置罚没财产收入，且作为罚没收入如数上缴财政的； ⑤海南离岛免税店销售离岛免税商品，免征增值税和消费税。 提示 离岛旅客每年每人免税购物额度为 10 万元人民币，不限次数
免税服务	金融服务	特定利息收入： ①对在 2025 年 8 月 8 日之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期； 提示 自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。 ②人民银行对金融机构的贷款的利息收入； ③外汇管理部门在从事国家外汇储备经营过程中，委托金融机构发放的外汇贷款取得的利息收入； ④被撤销金融机构以货物、不动产、无形资产、有价证券、票据等财产清偿债务； ⑤承接主体在运用划转的国有股权和现金收益投资过程中，贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收入
		金融商品转让收入： ①个人从事金融商品转让业务； ②香港市场投资者（包括单位和个人）买卖股票、基金，具体包括： a. 通过深港通买卖深圳证券交易所上市 A 股取得的收入； b. 通过沪港通买卖上海证券交易所上市 A 股取得的收入； c. 通过基金互认买卖内地基金份额取得的收入

续表

税收优惠		内容
免税服务	其他服务	①对法律援助人员按照规定获得的法律援助补贴； ②台湾航运公司、航空公司从事海峡两岸海上直航、空中直航业务在大陆取得的运输收入
免税	不动产、土地使用权	①个人（不含个体工商户中的一般纳税人）销售自建自用住房； ②个人（不含个体工商户中的一般纳税人）转让购买两年及以上的住房； 提示 个人（不含个体工商户中的一般纳税人）转让购买两年以内的住房，全额按3%计算缴纳增值税。 ③涉及家庭财产分割的个人无偿转让不动产、土地使用权； ④农业生产用地，具体包括： a. 将国有农用地出租给农业生产者用于农业生产； b. 将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产； c. 采取转包、出租、互换、转让、入股等方式将承包地流转给农业生产者用于农业生产。 ⑤土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者； ⑥军队空余房产租赁收入
减税		①个人（不含个体工商户中的一般纳税人）出租住房，按照3%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税； ②住房租赁企业向个人出租住房，减按1.5%计算缴纳增值税

3. 增值税临时优惠规定

税收优惠		内容
免税	货物	①国产抗艾滋病病毒药品（生产、流通环节）； ②卫生健康委委托进口的抗艾滋病病毒药物（也免进口关税）； ③名单内边销茶生产企业销售自产的边销茶及经销企业销售的边销茶； ④粮食和商品储备收入； ⑤供残疾人专用的假肢、轮椅、矫型器（包括上肢矫型器、下肢矫型器、脊椎侧弯矫型器）
	黄金	①黄金生产和经营单位销售黄金（不包括以下品种：牌号为AU9999、AU9995、AU999、AU995，规格为50克、100克、1公斤、3公斤、12.5公斤的黄金，以下统称“标准黄金”）和黄金矿砂（含伴生金），免征增值税。 ②会员单位或客户通过上海黄金交易所、上海期货交易所（以下简称“交易所”）交易标准黄金，卖出方会员单位或客户销售标准黄金时，免征增值税。 ③未发生实物交割出库的，交易所免征增值税；发生实物交割出库的，按照以下规定适用增值税政策： a. 会员单位购入标准黄金用于投资性用途的，交易所实行增值税即征即退，并按照实际成交价格向买入方会员单位开具增值税专用发票。买入方会员单位将标准黄金直接销售或者加工成投资性用途黄金产品（经中国人民银行批准发行的法定金质货币除外）并销售的，应按照现行规定缴纳增值税，并向购买方开具普通发票，不得开具增值税专用发票。 b. 经中国人民银行批准生产发行法定金质货币的会员单位，从交易所购入标准黄金，生产销售法定金质货币的（适用免征增值税政策的熊猫普制金币除外），按照现行规定缴纳增值税，可以向购买方开具增值税专用发票。 c. 会员单位购入用于非投资性用途的标准黄金，交易所免征增值税，并按照实际成交价格向买入方会员单位开具普通发票。买入方会员单位将标准黄金加工成非投资性用途黄金产品并销售的，按照现行规定缴纳增值税，可以向购买方开具增值税专用发票。 d. 客户购入标准黄金，交易所免征增值税，并按照实际成交价格向买入方客户开具普通发票。买入方客户将标准黄金直接销售或者加工后销售的，按照现行规定缴纳增值税，可以向购买方开具增值税专用发票。 e. 纳税人不通过交易所销售标准黄金，应按照现行规定缴纳增值税；交易所收取的交易费、手续费、仓储费等费用应按照现行规定征收增值税

续表

税收优惠		内容
免税	农业相关	农业生产资料。 提示 具体包括： ①农膜、滴灌带、滴灌管和有机肥产品； ②饲料产品（不含宠物饲料）； ③批发和零售的种子、种苗、农药、农机（农机包括不带动力的手扶拖拉机和三轮农用运输车）； ④农民专业合作社向本社成员销售的农膜、种子、种苗、农药、农机
	文化企业	①电影企业取得的销售电影拷贝、转让电影版权、电影发行收入以及在农村取得的电影放映等收入； ②有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费； ③党报、党刊发行、印刷收入； ④图书批发、零售； ⑤科普单位的科普活动的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入
	无形资产	①个人转让著作权； ②纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务
	金融服务	①金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款利息及贷款担保、再担保收入； ②批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入； ③国家助学贷款取得的利息收入； ④统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息； ⑤公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入； ⑥金融同业往来利息收入； ⑦保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入； ⑧住房公积金管理中心用住房公积金在指定的委托银行发放的个人住房贷款取得的利息收入； ⑨国务院批准的对外开放的货物期货品种保税交割业务； ⑩对境外机构投资我国在境外发行国债、地方政府债券取得的债券利息收入； ⑪合格境外投资者（QFII）委托境内公司在我国从事证券买卖业务、人民币合格境外机构投资者（RQFII）委托境内公司在我国从事证券买卖业务，以及经中国人民银行认可的境外机构投资银行间本币市场取得的收入； ⑫纳税人提供再保险服务（境内保险公司向境外保险公司提供的再保险服务除外）
	其他服务	①福利彩票、体育彩票的发行收入； ②社会团体收取的会费； ③军队转业干部就业（3 年内）； ④随军家属就业（3 年内）； ⑤中国邮政集团有限公司及其所属邮政企业提供的邮政普遍服务和邮政特殊服务； ⑥按照国家规定的收费标准向学生收取的高校学生公寓住宿费收入和高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入； ⑦纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务； ⑧符合条件的家政服务企业由员工制家政服务员提供家政服务取得的收入； ⑨提供社区养老、托育、家政服务取得的收入； ⑩孵化服务（经纪代理、经营租赁、研发和技术、信息技术、鉴证咨询服务）； ⑪农村饮水安全工程
	不动产	为了配合国家住房制度改革，企业、行政事业单位按房改成本价、标准价出售住房取得的收入

续表

税收优惠	内容
减税	① 2026.1.1—2027.12.31，小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的增值税应税交易，依照 3% 征收率减按 1% 征收率征收增值税；按规定预缴增值税的项目，当期在预缴地实现的全部价款、预收款（均不含增值税）合计达到增值税起征点的，减按 1% 预征率预缴增值税； ② 2026.1.1—2027.12.31，从事二手车经销的纳税人（含一般纳税人和小规模纳税人）销售其收购的二手车，减按 0.5% 征收增值税； ③对进口抗癌药品、罕见病药品，减按 3% 征收进口环节增值税
民用航空发动机和民用飞机，退还期末留抵税额	①纳税人从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目而形成的增值税期末留抵税额； ②纳税人因生产销售新支线飞机和空载重量大于 25 吨的民用喷气式飞机而形成的增值税期末留抵税额； ③纳税人从事空载重量大于 45 吨的民用客机研制项目而形成的增值税期末留抵税额

4. 增值税即征即退优惠规定

项目	内容
资源综合利用产品	纳税人销售自产磷石膏资源综合利用产品，可享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%
软件产品	①一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分，实行增值税即征即退； ②一般纳税人将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品可享受软件产品增值税即征即退。 提示 即征即退税额＝当期软件产品增值税应纳税额－当期软件产品销售额 ×3%
安置残疾人	按纳税人安置残疾人的人数，限额（月最低工资标准的 4 倍）即征即退增值税
管道运输服务	一般纳税人提供管道运输服务，增值税实际税负超过 3% 的部分，实行增值税即征即退
海上风力发电	销售自产的利用海上风力生产的电力产品，增值税即征即退 50%

5. 增值税先征后退优惠规定

项目	内容
核力发电	2025 年 10 月 31 日前国务院已核准但尚未正式商业投产的核电机组，核力发电企业生产销售电力产品，自正式商业投产次月起 10 个年度内，实行增值税先征后退政策，退税比例为已入库税款的 50%。2025 年 11 月 1 日后核准的核电机组，不再实行增值税先征后退政策
出版物（出版环节）	增值税 100% 先征后退： ①中国共产党和各民主党派的各级组织、各级人大、政协、政府、工会、共青团、妇联、残联、科协、新华社、军事部门的机关报纸和机关期刊； 提示 上述各级组织不含其所属部门，机关报纸和机关期刊增值税先征后退范围掌握在一个单位一份报纸和一份期刊以内。 ②专为少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生教科书； ③专为老年人出版发行的报纸和期刊； ④少数民族文字出版物； ⑤盲文图书和盲文期刊； ⑥经批准在内蒙古、广西、西藏、宁夏、新疆五个自治区内注册的出版单位出版的出版物； ⑦列入名单的图书、报纸和期刊

续表

项目	内容
出版物（出版环节）	增值税 50% 先征后退： ①各类图书、期刊、音像制品、电子出版物（执行增值税 100% 先征后退的出版物除外）； ②列入名单的报纸
印刷、制作业务	增值税 100% 先征后退： ①对少数民族文字出版物的印制或制作业务； ②列入名单的新疆维吾尔自治区印刷企业的印刷业务

6. 增值税扣减增值税优惠规定

项目	内容
重点群体创业就业（2026.1.1—2027.12.31）	①从事个体经营：在 3 年内按每户每年 20000 元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税，限额标准最高可上浮 20%。 ②企业招用重点群体：企业应当以本年度招用重点群体人员申报时已实际工作月数换算扣减限额。在扣减限额内每月（季）依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税
退役士兵创业就业（2026.1.1—2027.12.31）	①从事个体经营：在 3 年内按每户每年 20000 元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税，限额标准最高可上浮 20%。 ②企业招用自主就业退役士兵：在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 50%

7. 增值税起征点规定和免税规定

（1）小规模纳税人发生应税交易，销售额未达到起征点的，免征增值税；达到起征点的，按规定全额计算缴纳增值税。

（2）2026.1.1—2027.12.31，小规模纳税人发生应税交易，起征点标准如下：

①以一个月为一个计税期间的，起征点为月销售额 10 万元。以一个季度为一个计税期间的，起征点为季度销售额 30 万元。

②按次纳税的，起征点为每次（日）销售额 1000 元。一日内发生多次应税交易的，按日适用起征点标准。

③小规模纳税人发生应税交易，按照规定以扣除相关价款后的余额计算销售额或者允许从含税销售额中扣除相关价款后计算应纳税额的，以扣除相关价款后的不含税余额，适用起征点标准。

（3）小规模纳税人发生应税交易，销售额未达到起征点标准的，可以选择全部或者部分应税交易放弃免税并开具增值税专用发票。

（4）自然人应当以当月发生全部应税交易的销售额，适用以一个月为一个计税期间的起征点标准的情形有：

①自然人取得 2025 年 8 月 8 日起（含当日）新发行国债、地方政府债券、金融债券的利息。一次性收取利息的，以对应计息期月均分摊的利息，确定月销售额。

②自然人出租不动产。一次性收取租金的，以对应租赁期月均分摊的租金，确定月销售额。

③互联网平台内从业人员自互联网平台企业取得服务收入，并由互联网平台企业按照规定办理增值税等税费代办申报。

④自然人报废产品出售者通过“反向开票”销售报废产品，并由资源回收企业按照规定办理增值税等税费代办申报。

⑤保险代理人为保险企业提供保险代理服务，并由保险企业按照规定办理增值税等税费代办申报。证券经纪人、信用卡和旅游行业代理人比照执行。

⑥国家税务总局规定的其他情形。

知识点 6 增值税计税方法

（1）一般计税方法：当期应纳增值税税额＝当期销项税额－当期进项税额－上期留抵税额。

（2）简易计税方法：当期应纳增值税税额＝当期不含税销售额 × 征收率。

（3）扣缴计税方法：应扣缴税额＝购买方支付的价款 ÷（1 ＋税率）× 税率。

知识点 7 增值税销项税额

（1）销项税额，是指纳税人发生应税交易，按照销售额乘以增值税法规定的税率计算的增值税税额。

（2）销项税额＝销售额（或组成计税价格）× 增值税税率

知识点 8 增值税销售额的规定

1. 增值税销售额的一般规定

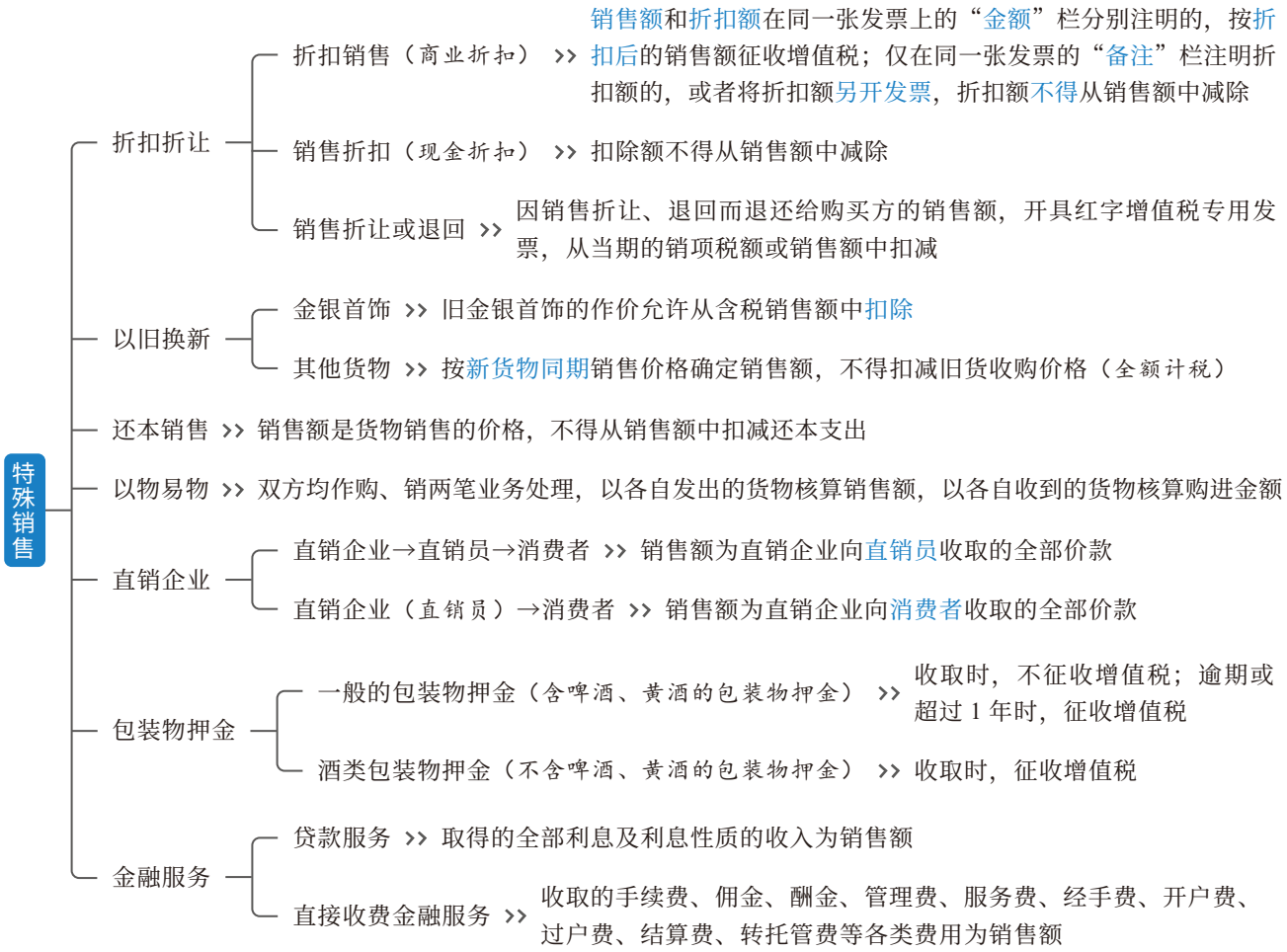
（1）增值税销售额的确认

类别	内容
包括	①纳税人发生应税交易取得的与之相关的价款，包括货币和非货币形式的经济利益对应的全部价款。 ②消费税税金。凡征收消费税的货物在计征增值税税额时，其应税销售额应包括消费税税金。 ③自 2020 年 1 月 1 日起，纳税人取得的财政补贴收入，与其销售货物、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的，应按规定计算缴纳增值税
不包括	①按照一般计税方法计算的销项税额和按照简易计税方法计算的应纳税额。 ②政府性基金或者行政事业性收费。 ③受托加工应征消费税的消费品所产生的消费税。 ④车辆购置税、车船税。 ⑤以委托方名义开具发票代委托方收取的款项

（2）销售额为含税收入情形与不含税收入情形的辨析

含税收入情形	不含税收入情形
①零售价格。 ②并入销售额计税的包装物押金。 ③价税合并收取的金额。 ④增值税普通发票列明的价税合计金额	①增值税专用发票列明的价款或金额。 ②机动车销售统一发票列明的价款。 ③海关进口增值税专用缴款书列明的价款。 提示 除“含税收入情形”类别中的表述外，一般情况下均为不含税销售额

2. 增值税特殊方式的销售额



3. 增值税视同应税交易的销售额及核定销售额的情形

（1）发生视同应税交易以及销售额为非货币形式的，纳税人应当按照市场价格确定销售额。

（2）销售额明显偏低或者偏高且无正当理由的，税务机关可以按顺序依照下列方法核定销售额：

①按照纳税人最近时期销售同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均价格确定。

②按照其他纳税人最近时期销售同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均价格确定。

③按照组成计税价格确定。组成计税价格的公式为：

组成计税价格＝成本 ×（1 ＋成本利润率）＋消费税税额

提示 公式中成本利润率为 10%，国务院税务主管部门可以根据行业成本利润实际情况调整成本利润率。

4. 增值税销售额的特殊规定

（1）2026.1.1—2027.12.31，纳税人发生下列应税交易，允许从含税销售额中扣除相关价款后计算销项税额或者应纳税额。（差额计税）

项目	销售额	备注
金融机构开展贴现、转贴现业务	以其实际持有票据期间取得的利息收入作为销售额。 提示 金融机构开展贴现、转贴现业务需要就贴现利息开具发票的，由贴现机构按照票据贴现利息全额向贴现人开具增值税普通发票，转贴现机构按照转贴现利息全额向贴现机构开具增值税普通发票	——
中国证券登记结算业务	含税销售额－按规定提取的证券结算风险基金、收取的证券公司资金交收违约垫付资金利息、结算过程中收取的资金交收违约罚息	从含税销售额中扣除的相关价款，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票
融资租赁服务	含税销售额－借款利息－发行债券利息－车辆购置税	
融资性售后回租服务	含税销售额（不含本金）－借款利息－发行债券利息	
建筑服务（适用简易计税）	含税销售额－分包款	
旅游服务	含税销售额－向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费、支付给其他接团旅游企业的旅游费用	
劳务派遣（一般纳税人）	含税销售额－代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险、住房公积金 提示 取得《保安服务许可证》的保安服务公司，提供安全保护服务（含武装守护押运服务）比照上述政策执行	全部含税销售额和扣除的价款应在同一张发票上分别列明，发票的税额按含税销售额扣除相关价款后计算
转让土地使用权（适用简易计税）	含税销售额－取得该土地使用权的原价	
销售非自建不动产（适用简易计税）	含税销售额－不动产购置原价或作价 提示 不含个体工商户中的小规模纳税人和自然人销售购买的住房	
房地产开发企业销售房地产项目（适用一般计税方法）	含税销售额－土地价款以及在取得土地时向其他单位或个人支付的货币形式拆迁补偿费用 提示 土地价款包括受让土地时向政府部门支付的土地出让金、征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益	——
金银首饰以旧换新	含税销售额－旧金银首饰作价	——

提示 纳税人取得的上述凭证属于增值税扣税凭证的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

（2）纳税人发生下列应税交易，以扣除相关价款后的余额计算销售额。（差额计销）

项目	销售额
转让金融商品	卖出价－买入价 提示 ①年内正负差可相抵，年末负差不得结转至下年。 ②纳税人转让金融商品，不得开具增值税专用发票

续表

项目	销售额
客运场站服务（一般纳税人）	取得的全部含税价款－支付给承运方运费 提示 一般纳税人就提供客运场站服务取得的全部含税价款，向购买方开具发票；支付给承运方的运费对应的进项税额不得从销项税额中抵扣
航空运输企业提供航空运输服务	取得的全部含税价款－代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款
航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务	取得的全部含税价款－支付的境内机票净结算款和相关费用 提示 航空运输销售代理企业就取得的全部含税价款，向购买方开具电子发票（航空运输电子客票行程单），或开具普通发票
航空运输销售代理企业提供境外航段机票代理服务	取得的全部含税价款－支付的境外航段机票结算款和相关费用 提示 航空运输销售代理企业就取得的全部含税价款，向购买方开具普通发票
境外单位通过教育部教育考试院及其直属单位在境内开展考试	取得的全部含税价款－支付给境外单位考试费 提示 教育部教育考试院及其直属单位代为收取并支付给境外单位的考试费，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票
签证代理服务	取得的全部含税价款－向服务接受方收取并代为支付给外交部和外国驻华使（领）馆的签证费、认证费 提示 纳税人向服务接受方收取并代为支付的签证费、认证费，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票
代理进口免税货物	取得的全部含税价款－向委托方收取并代为支付的货款 提示 纳税人向委托方收取并代为支付的款项，不得开具增值税专用发票，可以开具普通发票

提示 纳税人按规定扣除的价款取得增值税扣税凭证的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

知识点 9 增值税进项税额

1. 增值税进项税额的一般规定

（1）准予从销项税额中抵扣的进项税额

类别		进项税额
凭票抵扣		①增值税专用发票（含税控机动车销售统一发票）； ②海关进口增值税专用缴款书； ③从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者境内的不动产取得的完税凭证； ④支付公路通行费和购进国内旅客运输服务取得的增值税电子普通发票； ⑤航空运输电子客票行程单、铁路电子客票。 提示 按各类扣除凭证上注明的增值税税额抵扣
计算抵扣	购进农产品	①取得小规模纳税人开具的 3% 增值税专用发票： 进项税额＝发票上注明的金额 ×9% ②取得农产品销售发票或收购发票（直接从农业生产者手中购入）： 进项税额＝发票上注明的买价 ×9% 提示 收购烟叶时进项税额的计算详见第九章“知识点 2：烟叶税计税依据和应纳税额的计算”。 ③纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票，不得作为计算抵扣进项税额的凭证； ④小规模纳税人开具的增值税普通发票，不得作为计算抵扣进项税额的凭证

续表

类别		进项税额
计算抵扣	国内旅客运输	取得列明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的： 进项税额＝票面金额 ÷（1 ＋ 3%）×3%
	桥、闸通行费	桥、闸通行费发票（纸质）： 进项税额＝桥、闸通行费发票上注明的金额 ÷（1 ＋ 5%）×5%
保险服务进项税额	实物赔付	提供保险服务纳税人自行向车辆修理服务提供方购进的车辆修理服务，进项税额可以按规定从保险公司销项税额中抵扣
	现金赔付	提供保险服务纳税人将应付给被保险人的赔偿金直接支付给车辆修理服务提供方，其进项税额不得从保险公司销项税额中抵扣

（2）不得从销项税额中抵扣的进项税额

项目	内容
不得抵扣进项税额	①用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、服务、固定资产、无形资产和不动产对应的进项税额。 ②非正常损失项目对应的进项税额。 提示 非正常损失是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质，以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除等情形。具体包括： a. 非正常损失的购进货物，以及与之相关的加工修理修配服务和交通运输服务； b. 非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配服务和交通运输服务； c. 非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物和建筑服务； d. 非正常损失的不动产在建工程（包括纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产）所耗用的购进货物和建筑服务。 ③购进的贷款服务的利息支出，及其向贷款方支付的与该贷款服务直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用支出，对应的进项税额暂不得从销项税额中抵扣。 ④购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务对应的进项税额。 ⑤纳税人购进货物、服务、无形资产、不动产，用于同时符合下列情形的非应税交易（以下统称“不得抵扣非应税交易”），对应的进项税额： a. 发生应税交易、视同应税交易以外的经营活动，并取得与之相关的货币或者非货币形式的经济利益； b. 不属于“非应税交易”的情形
货物（不含固定资产）、服务混用情形进项税额的处理	①一般纳税人购进货物（不含固定资产）、服务（包括租赁服务），既用于一般计税，又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目和不得抵扣非应税交易而无法划分不得抵扣的进项税额的，应当按照销售额或者收入占比逐期计算当期不得抵扣的进项税额，并于次年 1 月的纳税申报期内进行全年汇总清算： 当期不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额 ×（当期简易计税方法计税项目销售额＋当期免征增值税项目销售额＋当期不得抵扣非应税交易收入）÷（当期全部销售额＋当期全部非应税交易收入） ②已抵扣进项税额的购进货物（不含固定资产）、服务，发生非正常损失、用于集体福利或个人消费，以及将已抵扣进项税额的购进餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务直接用于消费，应当将对应的进项税额从当期进项税额中扣减；无法确定对应的进项税额的，按照当期实际成本计算应扣减的进项税额

续表

项目	内容	
长期资产进项税额的处理（不含租入的）	专用于一般计税项目	一般纳税人取得的固定资产、无形资产或者不动产（以下统称“长期资产”），专用于一般计税项目的，对应的进项税额可以从销项税额中全额抵扣
	专用于五类不允许抵扣项目	一般纳税人取得的长期资产，专用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、不得抵扣非应税交易、集体福利或者个人消费（以下统称“五类不允许抵扣项目”）的，对应的进项税额不得从销项税额中抵扣
	混用于五类不允许抵扣项目	进项税额处理详见“（3）用作混合用途的长期资产进项税额抵扣方法”
	长期资产使用过程中发生用途改变的进项税额处理	一般纳税人取得长期资产，专用于五类不允许抵扣项目后发生用途改变，专用于一般计税方法计税项目，或者用作混合用途的，按照下列公式在用途改变的当月计算可抵扣进项税额： 可抵扣进项税额＝长期资产对应的进项税额 × 净值率
		纳税人取得长期资产并已抵扣进项税额后，发生非正常损失，或者用途改变，专用于五类不允许抵扣项目的，按照下列公式在发生非正常损失或者用途改变的当月计算不得抵扣的进项税额，并从当期进项税额中扣减： ①不得抵扣的进项税额＝长期资产对应的进项税额 × 净值率 ②净值率＝当月期初长期资产净值 ÷ 长期资产原值 ×100%

（3）用作混合用途的长期资产进项税额抵扣方法

①纳税人取得以下两类长期资产，用于混合用途的，购进时先全额抵扣进项税额，此后在用于混合用途期间，根据调整年限计算五类不允许抵扣项目对应的不得从销项税额中抵扣的进项税额，逐年调整。

a.2026 年 1 月 1 日后（含当日），按照会计制度应当开始作为相关资产核算，且原值超过 500 万元的单项长期资产。

b.2025 年 12 月 31 日前（含当日），已在会计制度上按照相关资产核算且在 2026 年 1 月 1 日后（含当日）完成资本化改造，完成后原值超过 500 万元的单项长期资产。

②纳税人取得上述两类以外的长期资产，用于混合用途的，对应的进项税额可以全额从销项税额中抵扣。

③适用混合用途期间逐年调整情形的纳税人，应当按照以下方法及顺序对混合用途期间长期资产进项税额进行逐年调整：

a. 确定当年混合用途期间进项税额分期调整基数。

$$\text{当年混合用途期间进项税额分期调整基数}=\text{需要调整的长期资产对应的进项税额}\times\left(\frac{\text{当年混合用途的月份数}}{\text{调整年限}\times 12}\right)$$

b. 计算当年混合用途期间用于集体福利或者个人消费（以下统称“两类不允许抵扣项目”）对应的进项税额。

$$\text{当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额}=\text{当年混合用途期间进项税额分期调整基数}\times\left(\frac{\text{当年混合用途期间按照会计制度计入两类不允许抵扣项目的长期资产折旧或者摊销额}}{\text{当年混合用途期间按照会计制度计提的长期资产折旧或者摊销额}}\right)$$

c. 计算当年混合用途期间用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、不得抵扣非应税交易（以下统称“三类不允许抵扣项目”）对应的进项税额。

$$\text{当年混合用途期间三类不允许抵扣项目对应的进项税额}=\left(\text{当年混合用途期间进项税额分期调整基数}-\text{当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额}\right)\times\frac{\left(\text{当年混合用途期间简易计税方法计税项目销售额}+\text{当年混合用途期间免征增值税项目销售额}+\text{当年混合用途期间不得抵扣非应税交易收入}\right)}{\text{当年混合用途期间全部销售额}+\text{当年混合用途期间全部非应税交易收入}}$$

d. 计算当年混合用途期间五类不允许抵扣项目对应的进项税额，并在次年 1 月纳税申报期内从进项税额中扣减。

当年混合用途期间五类不允许抵扣项目对应的进项税额＝当年混合用途期间两类不允许抵扣项目对应的进项税额＋当年混合用途期间三类不允许抵扣项目对应的进项税额

④调整年限。

a. 不动产、土地使用权，为 20 年；

b. 飞机、火车、轮船，为 10 年；

c. 其他长期资产，为 5 年。

2. 增值税进项税额的特殊规定

（1）农产品进项税额核定办法

用途	进项税额抵扣	
以购进农产品为原料生产货物的	投入产出法	①当期农产品耗用数量＝当期销售货物数量（不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量）× 农产品单耗数量 ②当期允许抵扣农产品增值税进项税额＝当期农产品耗用数量 × 平均购买单价 × 扣除率 ÷（1 ＋扣除率）
	成本法	①农产品耗用率＝上年投入生产的农产品外购金额 ÷ 上年生产成本 ②当期允许抵扣农产品增值税进项税额＝当期主营业务成本 × 农产品耗用率 × 扣除率 ÷（1 ＋扣除率）
	参照法	新办的试点纳税人或者试点纳税人新增产品的，纳税人可参照所属行业或者生产结构相近的其他试点纳税人确定农产品单耗数量或者农产品耗用率
购进农产品直接销售的	①损耗率＝损耗数量 ÷ 购进数量 ②当期允许抵扣农产品增值税进项税额＝当期销售农产品数量 ÷（1 －损耗率）× 农产品平均购买单价 × 适用税率 ÷（1 ＋适用税率）	
购进农产品用于生产经营且不构成货物实体的	当期允许抵扣农产品增值税进项税额＝当期耗用农产品数量 × 农产品平均购买单价 × 适用税率 ÷（1 ＋适用税率）	

提示

①农产品进项税额核定办法，适用于以购进农产品为原料生产销售液体乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值税一般纳税人；

②用于生产货物的，扣除率为所销售货物的适用税率

（2）进项税额加计抵减政策

项目	内容
适用范围	① 2023.1.1—2027.12.31，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额； ② 2023.1.1—2027.12.31，允许集成电路企业、工业母机企业按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳税额。 提示 集成电路企业外购芯片对应的进项税额不得计提加计抵减额
计算公式	①当期计提加计抵减额＝当期可抵扣进项税额 ×5%（或 15%） ②当期可抵减加计抵减额＝上期期末加计抵减额余额＋当期计提加计抵减额－当期调减加计抵减额 提示 已计提加计抵减额的进项税额，按规定从当期进项税额中扣减的，应在扣减进项税额的当期，相应调减加计抵减额
不得计提加计抵减额的情形	①按规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额。 ②出口货物或者跨境销售服务、无形资产不适用加计抵减政策，其对应的进项税额不得计提加计抵减额。 ③兼营出口货物或者跨境销售服务、无形资产且无法划分不得计提加计抵减额的进项税额，按照以下公式计算： 不得计提加计抵减额的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额 × 当期出口货物或者跨境销售服务、无形资产的销售额 ÷ 当期全部销售额
适用原则	同时符合多项增值税加计抵减政策的，可以择优选择适用，但在同一期间不得叠加适用

（3）资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关规定

①自然人报废产品出售者（以下简称“出售者”）向资源回收企业销售报废产品，符合条件的资源回收企业可以向出售者开具发票，符合条件的资源回收企业可以向出售者开具发票。

提示 出售者，既包括销售自己使用过的报废产品的自然人，也包括销售收购的报废产品的自然人，且自然人应符合连续不超过 12 个月“反向开票”累计不含增值税销售额不超过 500 万元的条件。“反向开票”累计销售额，包括多个资源回收企业向同一自然人“反向开票”的销售额。

②资源回收企业销售报废产品适用增值税简易计税方法的，可以反向开具普通发票，不得反向开具增值税专用发票；适用增值税一般计税方法的，可以反向开具增值税专用发票和普通发票。资源回收企业可以按规定抵扣反向开具的增值税专用发票上注明的税款。

③资源回收企业中的一般纳税人销售报废产品，在 2024 年 4 月 29 日前已按有关规定选择适用增值税简易计税方法的，可以在 2024 年 7 月 31 日前改为选择适用增值税一般计税方法。除上述情形外，资源回收企业选择增值税简易计税方法计算缴纳增值税后，36 个月内不得变更；变更为增值税一般计税方法后，36 个月内不得再选择增值税简易计税方法。

（4）向供货方收取的返还收入的税务处理

①对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返还收入，均应按平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税额。

②冲减进项税额的计算公式如下：

当期应冲减的进项税额＝当期取得的返还资金 ÷（1 ＋所购进货物适用增值税税率）× 所购进货物适用增值税税率

提示 商业企业向供货方收取的各种返还收入，一律不得开具增值税专用发票。

知识点 10 增值税应纳税额的计算

应纳税额＝当期销项税额－当期进项税额－上期留抵税额

知识点 11 增值税留抵退税制度

1. 适用增值税期末留抵退税政策的基本条件、纳税人

项目	内容
基本条件	适用增值税期末留抵退税政策的纳税人需同时符合以下 4 项基本条件： ①纳税缴费信用级别为 A 级或者 B 级； ②申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、骗取出口退税或者虚开增值税专用发票情形； ③申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上； ④ 2019 年 4 月 1 日起未享受增值税即征即退、先征后返（退）政策
纳税人	①制造业等 4 个行业纳税人，是指从事《国民经济行业分类》中“制造业”“科学研究和技术服务业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”业务相应发生的增值税销售额占其全部增值税销售额的比重超过 50% 的纳税人。 提示 销售额比重根据纳税人申请退税前连续 12 个月的销售额计算确定；申请退税前经营期不满 12 个月但满 3 个月的，按照实际经营期的销售额计算确定。 ②房地产开发经营业纳税人，是指从事《国民经济行业分类》中“房地产开发经营”业务相应发生的增值税销售额及预收款占其全部增值税销售额及预收款的比重超过 50% 的纳税人。 提示 a. 销售额及预收款比重根据纳税人申请退税前连续 12 个月的销售额及预收款计算确定；申请退税前经营期不满 12 个月但满 3 个月的，按照实际经营期的销售额及预收款计算确定。 b. 同一计算期间内已经参与比重计算的预收款，不得重复参与增值税销售额的计算。预收款是指采取预售方式销售自行开发的房地产项目收到的款项。 ③其他纳税人，是指除制造业等 4 个行业和房地产开发经营业纳税人以外的其他纳税人

提示 上述增值税销售额，包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额等；适用增值税差额征税政策的，以差额前的金额确定。

2. 增值税期末留抵退税政策具体规定

纳税人类型	留抵退税条件	允许退还的期末留抵税额计算公式
制造业等 4 个行业纳税人	可以按月向主管税务机关申请退还期末留抵税额	允许退还的留抵税额＝当期期末留抵税额 × 进项构成比例 ×100%
房地产开发经营业纳税人	与 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额相比，申请退税前连续六个月（按季纳税的，连续两个季度，下同）期末新增加留抵税额均大于零，且第六个月（按季纳税的，第二季度，下同）期末新增加留抵税额不低于 50 万元的，可以向主管税务机关申请退还第六个月期末新增加留抵税额的 60%	允许退还的留抵税额＝当期期末留抵税额与 2019 年 3 月 31 日期末留抵税额相比新增加留抵税额 × 进项构成比例 ×60%

续表

纳税人类型	留抵退税条件	允许退还的期末留抵税额计算公式
其他纳税人	申请退税前连续六个月期末留抵税额均大于零，且第六个月期末留抵税额与申请退税前一税款所属期上一年度 12 月 31 日期末留抵税额相比新增加留抵税额不低于 50 万元的，可以向主管税务机关申请按比例退还新增加留抵税额。新增加留抵税额不超过 1 亿元的部分（含 1 亿元），退税比例为 60%；超过 1 亿元的部分，退税比例为 30%	允许退还的留抵税额＝当期期末留抵税额与申请退税前一税款所属期上一年度 12 月 31 日期末留抵税额相比新增加留抵税额不超过 1 亿元的部分 × 进项构成比例 ×60% ＋超过 1 亿元的部分 × 进项构成比例 ×30%

提示

①同一计算期间内既取得房地产开发经营业务增值税销售额或预收款，又取得其他业务增值税销售额，同时符合“制造业等 4 个行业纳税人”增值税销售额比重规定和“房地产开发经营业纳税人”增值税销售额及预收款比重规定的纳税人，申请退还期末留抵税额时，应当作为“房地产开发经营业纳税人”判断适用的留抵退税政策。

②不符合房地产开发经营业纳税人留抵退税特定条件，但符合其他纳税人留抵退税特定条件的房地产开发经营业纳税人，可以按照其他纳税人留抵退税政策申请办理留抵退税。

3. 进项构成比例的计算

（1）制造业等 4 个行业和房地产开发经营业纳税人的进项构成比例：2019 年 4 月至申请退税前一税款所属期已抵扣的七类增值税扣税凭证注明的增值税税额占同期全部已抵扣进项税额的比重；

（2）其他纳税人的进项构成比例：申请退税前一税款所属期当年 1 月至申请退税前一税款所属期已抵扣的七类增值税扣税凭证注明的增值税税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。

提示 七类增值税扣税凭证是指：增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、完税凭证、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票、航空运输电子客票行程单、铁路电子客票等增值税扣税凭证。

知识点 12 研发机构采购国产设备增值税退税政策

项目	内容
退税	①研发机构采购国产设备的应退税额，为增值税专用发票上注明的税额。 ②研发机构采购国产设备取得的增值税专用发票，已用于进项税额抵扣的，不得申报退税；已用于退税的，不得用于进项税额抵扣
补税	已办理增值税退税的国产设备，自增值税专用发票开具之日起 3 年内，设备所有权转移或移作他用的，研发机构须按照下列计算公式，向主管税务机关补缴已退税款： ①应补缴税款＝增值税专用发票上注明的税额 ×（设备折余价值 ÷ 设备原值） ②设备折余价值＝增值税专用发票上注明的金额－累计已提折旧

知识点 13 简易计税方法应纳税额计算

纳税人	计税公式
小规模纳税人阶段性减免	小规模纳税人发生除销售、出租不动产或者转让土地使用权之外的增值税应税交易，按照3%征收率减按1%计算： 应纳税额＝含税销售额÷（1＋1%）×1%
纳税人销售自己使用过的固定资产	①一般纳税人： a. 已抵扣过进项： 销项税额＝含税销售额÷（1＋13%）×13% b. 不能抵扣且未抵扣进项，按照3%征收率减按2%计算： 应纳税额＝含税销售额÷（1＋2%）×2% ②小规模纳税人（不含自然人），按照3%征收率减按2%计算： 应纳税额＝含税销售额÷（1＋2%）×2%
一般纳税人或小规模纳税人销售旧货	按照3%征收率减按2%计算： 应纳税额＝含税销售额÷（1＋2%）×2%
住房租赁企业向个人出租住房	减按1.5%计算： 应纳税额＝含税销售额÷（1＋1.5%）×1.5%
个人（不含个体工商户中的一般纳税人）出租住房	按照3%征收率减按1.5%计算： 应纳税额＝含税销售额÷（1＋1.5%）×1.5%
二手车经销企业（含一般纳税人和小规模纳税人）销售其收购的二手车	按照3%征收率减按0.5%计算： 应纳税额＝含税销售额÷（1＋0.5%）×0.5%

知识点 14 进口环节增值税政策

项目	内容
征税范围	申报进入中国海关境内的货物
纳税人	①一般进口货物情形：进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人。 ②委托代理进口货物情形：海关开具完税凭证上的纳税人
适用税率	①一般情形：进口货物增值税税率与增值税一般纳税人在国内销售同类货物的税率相同。 提示 小规模纳税人进口货物适用货物税率，不再适用3%征收率，特殊情形除外。 ②特殊情形： a. 自2018年5月1日起，对进口抗癌药品，减按3%征收进口环节增值税； b. 自2019年3月1日起，对进口罕见病药品，减按3%征收进口环节增值税
应纳税额的计算	①组成计税价格＝关税计税价格＋关税＋消费税＝（关税计税价格＋关税）÷（1－消费税税率） ②应纳税额＝组成计税价格×增值税税率 提示 a. 在计算进口环节的应纳税额时不得抵扣任何税额，即在计算进口环节的应纳增值税税额时，不得抵扣发生在我国境外的各种税金； b. 进口货物在海关缴纳的增值税，符合抵扣范围的，凭借海关进口增值税专用缴款书，可从当期销项税额中抵扣
税收优惠	详见第十章“知识点7：关税税收优惠及征收关税的特殊情形”

知识点 15 跨境电子商务零售进口商品的税收政策

跨境电子商务零售进口商品征税方法

- 征税对象 >> 跨境电子商务零售进口商品
  - 提示 按照货物征收关税、进口环节增值税、消费税
- 纳税人 >> 购买跨境电子商务零售进口商品的个人
- 代收代缴义务人 >> 电子商务企业、电子商务交易平台企业或物流企业
- 计税价格 >> 实际交易价格（包括货物零售价格、运费和保险费）
- 计税规则
  - 单次交易限值≤ 5000 元，个人年度交易限值≤ 26000 元 >> 关税税率暂设为零，进口增值税、消费税暂按法定应纳税额的 70% 征收
  - 单次交易限值＞ 5000 元，但个人年度交易限值≤ 26000 元（订单下仅一件商品） >> 按照货物税率全额征收关税和进口环节增值税、消费税
  - 个人年度交易总额＞ 26000 元 >> 按一般贸易管理

知识点 16 出口环节增值税政策

1. 出口货物、服务退（免）税政策

退（免）税办法	适用范围	适用规则
免抵退税办法	①生产企业出口自产货物和视同自产货物； ②列名生产企业出口非自产货物； ③生产企业跨境销售服务、无形资产	免征出口环节增值税，对应的进项税额抵减应纳增值税税额，不包括适用增值税即征即退、先征后返（退）、简易计税方法计算的应纳增值税税额，未抵减完的部分予以退还
	外贸企业直接将服务或者自行研发的无形资产出口，视同生产企业连同其出口货物统一实行免抵退税办法	
免退税办法	外贸企业或者其他单位，出口货物、跨境销售外购的服务或无形资产	免征出口环节增值税，对应的进项税额予以退还

提示 生产企业，是指具有生产能力的纳税人；外贸企业，是指不具有生产能力的纳税人。

2. 出口退（免）税的计算

适用办法	计算公式	
免抵退税	剔税	当期不得免征和抵扣税额＝（当期出口货物离岸价或出口货物销售额－当期免税购进原材料价格）× 外汇人民币折合率 ×（出口货物适用税率－出口货物退税率） 提示 当期免税购进原材料价格中，当期进料加工保税进口料件的价格为组成计税价格，采用“实耗法”计算： ①当期进料加工保税进口料件的组成计税价格＝当期进料加工出口货物离岸价 × 外汇人民币折合率 × 计划分配率 ②计划分配率＝计划进口总值 ÷ 计划出口总值 ×100%
	抵税	当期应纳税额＝当期销项税额－当期进项税额＋当期不得免征和抵扣税额－上期留抵税额 ①当期应纳税额＞ 0，为当期应缴纳的增值税，被抵减的内销增值税税额为免抵税额，不涉及退税； ②当期应纳税额＜ 0，形成当期期末留抵税额（取计算结果的绝对值），涉及下一步退税

续表

适用办法	计算公式		
免抵退税	退税	计算当期免抵退税额	当期免抵退税额＝（当期出口货物离岸价或销售额或跨境销售服务、无形资产取得的收入－当期免税购进原材料价格）× 外汇人民币折合率 × 出口货物退税率
		确认当期应退税额	当期应退税额＝ min（| 当期应纳税额 |，当期免抵退税额）
		计算当期免抵税额	①当期期末留抵税额≤当期免抵退税额 a. 当期应退税额＝	当期应纳税额	＝当期期末留抵税额 b. 当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额 ②当期期末留抵税额＞当期免抵退税额 a. 当期应退税额＝当期免抵退税额 b. 当期期末留抵税额为当期增值税及附加税费申报表中“期末留抵税额” c. 当期免抵税额＝ 0
免退税	增值税应退税额＝增值税退（免）税计税依据 × 出口货物退税率		

提示 退税率低于适用税率的，相应计算出的差额部分的税款计入出口业务成本。

3. 适用增值税免税政策的出口业务

分类	内容
出口货物	①古旧图书。 ②农业生产者自产农产品。 ③来料加工复出口货物。 ④国家计划内出口的卷烟。 ⑤特殊区域内的纳税人出口的特殊区域内的货物。 ⑥增值税小规模纳税人出口货物。 ⑦购进时未取得抵扣凭证但其他相关单证齐全的已使用过的设备。 ⑧以人民币现金作为结算方式的边境地区纳税人从所在省（自治区）的边境口岸出口到接壤国家的一般贸易和边境小额贸易出口货物。 ⑨软件产品。 ⑩含黄金、铂金成分的货物、钻石及其饰品。 ⑪纳税人未按规定进行单证备案的出口货物。 ⑫非列名生产企业出口的不符合视同自产条件的外购货物。 ⑬油画、花生果仁、黑大豆等财政部和税务总局根据国务院决定明确的出口免税的货物。 ⑭国家批准设立的免税店销售的免税货物，包括进口免税货物和已实现退（免）税的货物。 ⑮同一特殊区域、不同特殊区域内的企业之间销售特殊区域内的货物。 ⑯生产企业出口实行简易计税方法的货物

续表

分类	内容
跨境销售服务、无形资产	①工程项目在境外的建筑服务、工程监理服务。 ②工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务。 ③会议展览地点在境外的会议展览服务。 ④特殊区域内的纳税人为境外的单位或者个人提供加工服务、修理修配服务。 ⑤存储地点在境外的仓储服务。 ⑥标的物在境外使用的有形动产租赁服务。 ⑦纳税人对外修理修配服务确实无法收汇且不符合视同收汇规定的或未按规定进行单证备案。 ⑧在境外提供的广播影视节目（作品）的播映服务。 ⑨在境外提供的文化体育服务、教育医疗服务、旅游服务。 ⑩为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务。 ⑪境内保险公司为境外投资项目提供的海外投资保险。境内保险公司向境外保险公司提供的完全在境外消费的再保险服务。 ⑫向境外单位提供的完全在境外消费的电信服务、知识产权服务、物流辅助服务（仓储服务、收派服务除外）、鉴证咨询服务、专业技术服务、商务辅助服务、广告投放地在境外的广告服务、无形资产（技术除外）。 ⑬以无运输工具承运方式提供的国际运输服务。 ⑭为境外单位之间的货币资金融通及其他金融业务提供的直接收费金融服务，且该服务与境内的货物、无形资产、不动产、自然资源无关

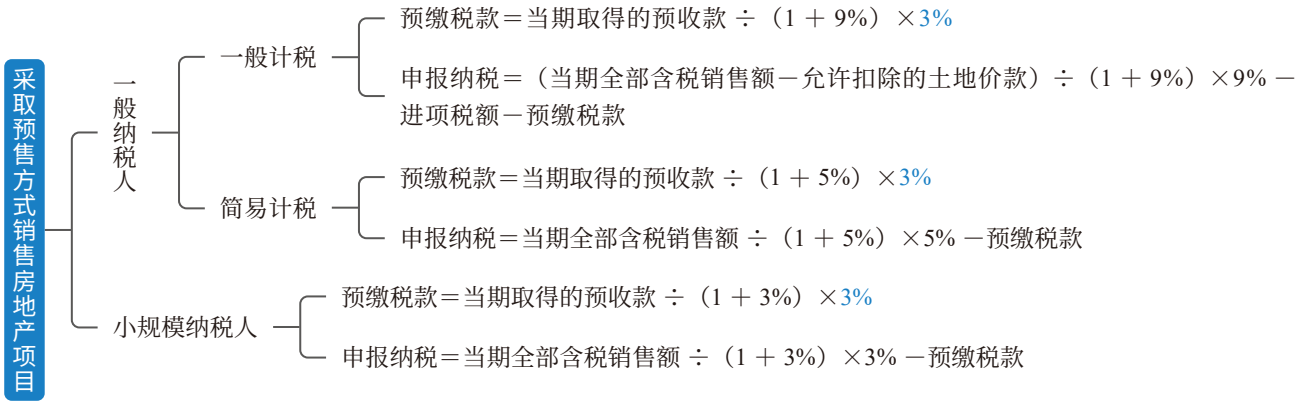
4. 境外旅客购物离境退税政策

项目	内容
申请退税条件	①同一境外旅客同一日在同一退税商店购买的退税物品金额达到 200 元人民币； ②退税物品尚未启用或消费； ③离境日距退税物品购买日不超过 90 天； ④所购退税物品由境外旅客本人随身携带或随行托运出境
应退增值税	以离境的退税物品销售发票金额（含增值税）以及规定的退税率为依据，计算应退增值税税额： ①适用 13% 税率的境外旅客购物离境退税物品，退税率为 11%；适用 9% 税率的境外旅客购买离境退税物品，退税率为 8%； ②应退增值税税额＝离境的退税物品销售发票金额（含增值税）× 退税率
退税方式	①退税币种为人民币。 ②退税方式包括现金退税和银行转账退税两种。退税额未超过 20000 元的，可自行选择退税方式；退税额超过 20000 元的，只能以银行转账方式退税

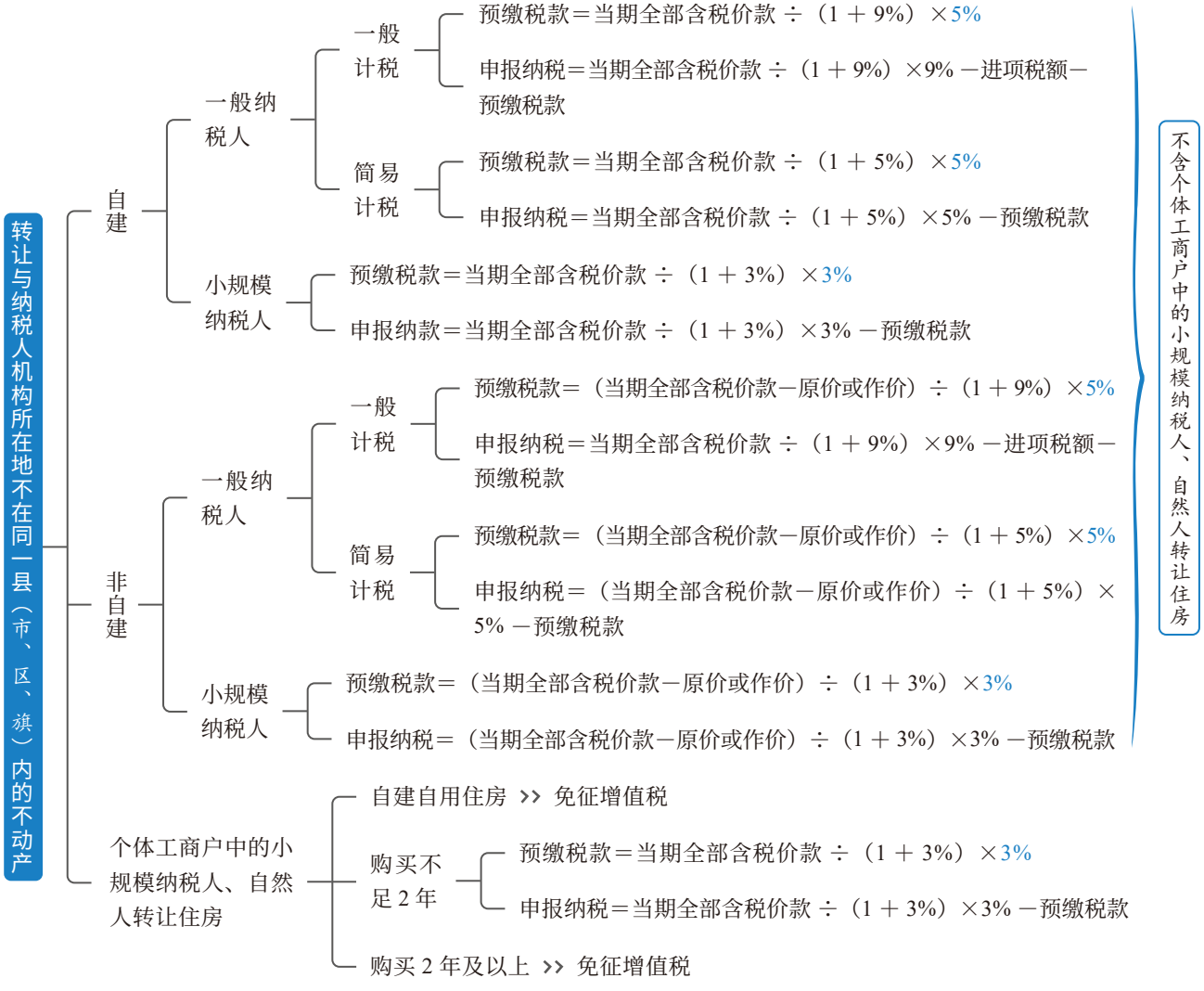
知识点 17 特定企业（交易行为）的增值税政策

1. 转让不动产增值税征收管理

（1）房地产开发企业采用预售方式销售自行开发的房地产项目

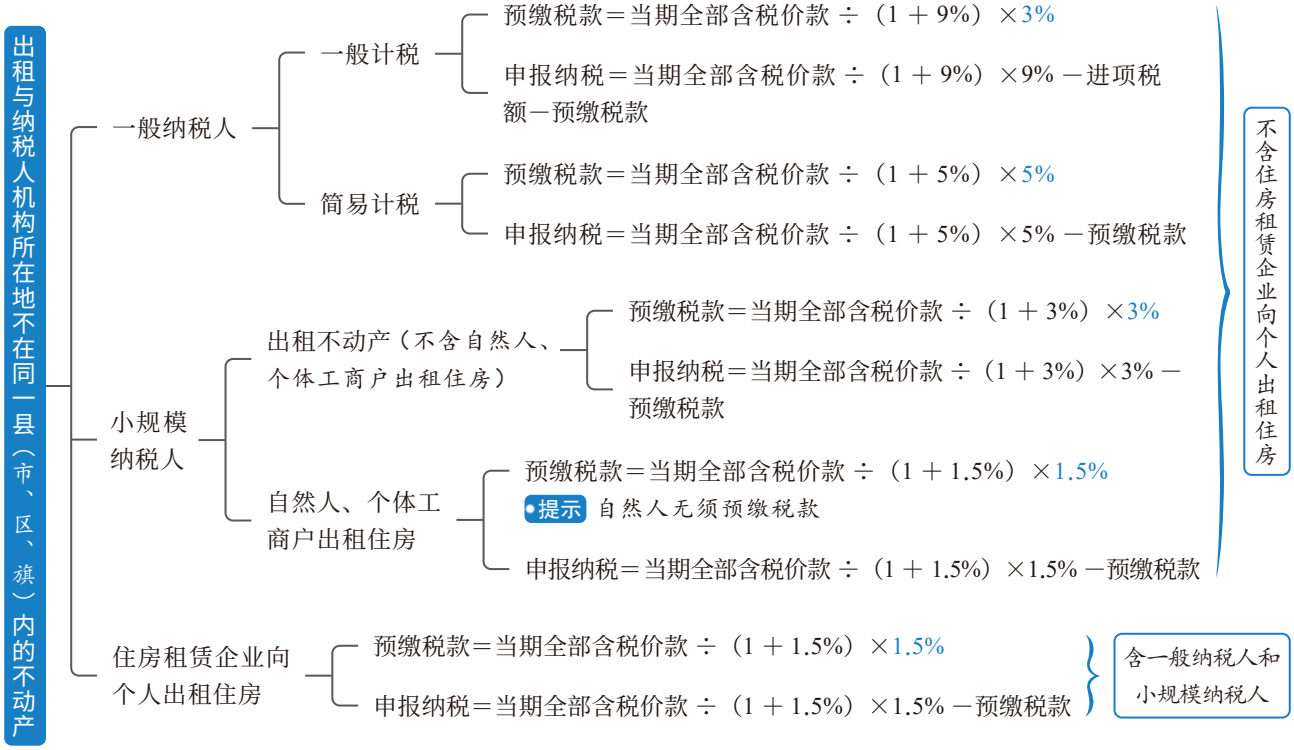


（2）转让与纳税人机构所在地不在同一县（市、区、旗）内的不动产

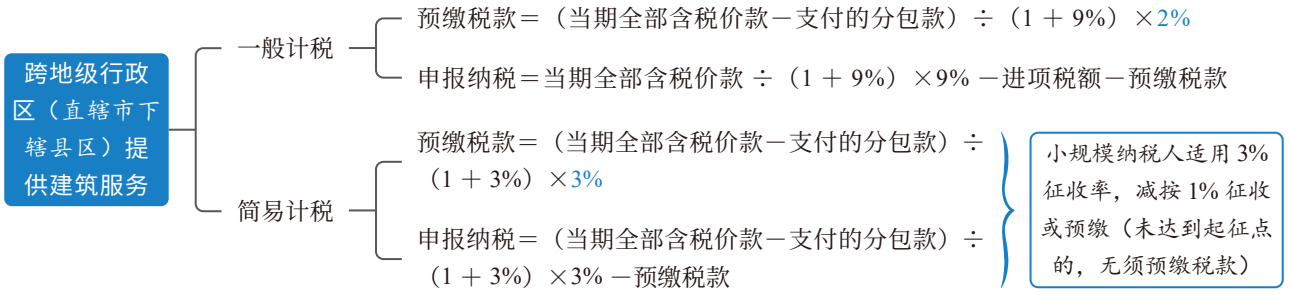


提示 自然人无须预缴税款

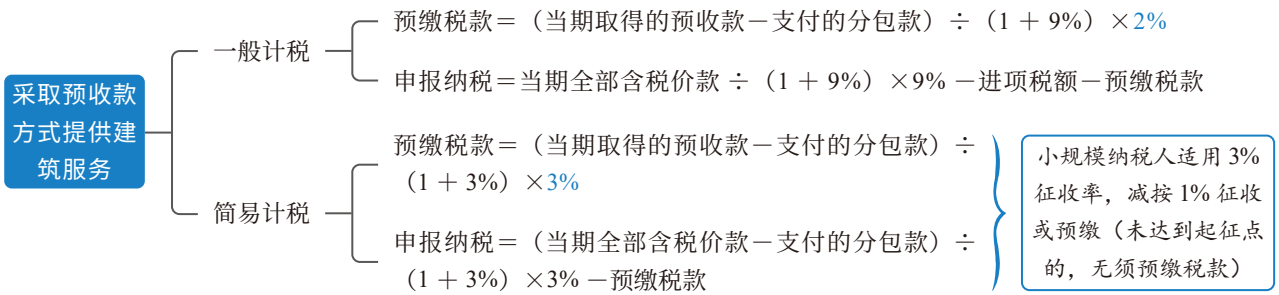
2. 提供不动产经营租赁服务增值税征收管理



3. 跨地级行政区（直辖市下辖县区）提供建筑服务增值税征收管理



4. 采取预收款方式提供建筑服务增值税征收管理



5. 资管产品增值税的征收管理

项目	内容
计税方法	资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税交易，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 提示 ①管理人包括银行、信托公司、公募基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司、私募基金管理人、保险资产管理公司、专业保险资产管理机构和养老保险公司。 ②资管产品包括银行理财产品、资金信托（包括集合资金信托、单一资金信托）、财产权信托、公开募集证券投资基金、特定客户资产管理计划、集合资产管理计划、定向资产管理计划、私募投资基金、债权投资计划、股权投资计划、股债结合型投资计划、资产支持计划、组合类保险资产管理产品和养老保障管理产品
销售额	①提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 ②转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可选择按照实际买入价计算销售额，或以2017年最后一个交易日的股票收盘价、债券估值、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额
其他规定	①资管产品运营业务与其他业务的销售额和增值税应纳税额应分别核算。 ②可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 ③应按照规定的计税期间，汇总申报缴纳资管产品运营业务和其他业务增值税。 ④对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税交易，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减

知识点 18 增值税纳税义务发生时间

情形	纳税义务发生时间
纳税人发生应税交易	为收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日；先开具发票的，为开具发票的当日。 提示 ①收讫销售款项，是指纳税人发生应税交易过程中或者完成后收到款项。 ②取得销售款项索取凭据的当日，是指书面合同确定的付款日期；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，是指应税交易完成的当日，即货物发出、服务完成、金融商品所有权转移、无形资产转让完成或者不动产转让完成的当日
纳税人发生视同应税交易	为完成视同应税交易的当日。 提示 完成视同应税交易的当日，是指货物发出、金融商品所有权转移、无形资产转让完成或者不动产转让完成的当日
纳税人出口货物	报关出口日期早于上述2项规定的纳税义务发生时间的，纳税义务发生时间为货物报关出口的当日
纳税人进口货物	为货物报关进口的当日
增值税扣缴义务发生时间	为纳税人增值税纳税义务发生的当日
纳税人生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物	为收到款项或者书面合同确定的付款日期的当日

续表

情形	纳税义务发生时间
先收取价款再分期或者分次提供服务	以首次提供服务的实际开始当日和合同约定的当日，按照孰先原则确定纳税义务发生时间，纳税人应当就收到的全部价款申报缴纳增值税
纳税人销售不动产	完成权属登记或者实际交付不动产，属于不动产转让完成；完成权属登记且实际交付不动产的，按照孰先原则确定不动产转让完成的时间
金融机构发放贷款后	①自结息日起90天内发生的应收未收利息，为收讫销售款项或者取得销售款项索取凭据的当日； ②自结息日起90天后发生的应收未收利息暂不缴纳增值税，待实际收到利息时按规定缴纳增值税

知识点 19 增值税计税期间

（1）增值税的计税期间分别为10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体计税期间，由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定。不经常发生应税交易的纳税人，可以按次纳税。

（2）可以适用以1个季度为一个计税期间的纳税人有：小规模纳税人，一般纳税人中的银行、财务公司、信托公司、信用社，国务院税务、财政主管部门确定的其他纳税人。

（3）增值税纳税申报期限的规定

计税期间	申报期限	
以1个月或者1个季度为一个计税期间	自期满之日起15日内申报纳税	
以10日或者15日为一个计税期间	①自期满之日起5日内预缴税款； ②自次月1日起15日内申报纳税	
按次纳税，销售额达到起征点的	自然人	①向主管税务机关申请代开发票的，由主管税务机关在代开发票时征收增值税； ②有扣缴义务人的，由扣缴义务人按照规定向主管税务机关申报缴纳扣缴的增值税； ③除已征收和已被扣缴增值税的应税交易外，自然人本年度发生的其他尚未缴纳增值税的应税交易，应当自纳税义务发生之日起至次年6月30日前申报纳税
	除自然人以外的纳税人	自纳税义务发生之日起至次年6月30日前申报纳税
进口货物	按照海关规定的期限申报并缴纳税款	

提示 扣缴义务人解缴税款的计税期间和申报纳税期限，依照表前两行规定执行。

知识点 20 增值税纳税地点

情形	纳税地点	
有固定生产经营场所	一般情形	应当向其机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税
	特殊情形	总、分机构不在同一县（市）的，应当分别向各自所在地的主管税务机关申报纳税；经相关部门批准，可以由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报纳税。具体批准权限如下： ①总、分机构不在同一省（自治区、直辖市）内的，经国务院财政、税务主管部门批准； ②总、分机构在同一省（自治区、直辖市）内但不在同一县（市、区、旗）内的，经省（自治区、直辖市）财政、税务主管部门批准
无固定生产经营场所	应当向其应税交易发生地主管税务机关申报纳税；未申报纳税的，由其机构所在地或者居住地主管税务机关补征税款	
自然人销售或者租赁不动产、转让自然资源使用权、提供建筑服务	应当向不动产所在地、自然资源所在地、建筑服务发生地主管税务机关申报纳税	
进口货物	应当按照海关规定的地点申报纳税	
扣缴义务人	应当向其机构所在地或者居住地主管税务机关申报缴纳扣缴的税款；机构所在地或者居住地在境外的，应当向应税交易发生地主管税务机关申报缴纳扣缴的税款	

第三章　消费税

本章平均考核分值约 20 分，为重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题、计算题、综合分析题。本章学习内容较多，难度较高，多次与增值税、车辆购置税、关税等税种结合命题，综合性较强，需要全面掌握。

知识点 1 消费税纳税义务人、扣缴义务人

项目	内容
纳税义务人	①一般规定：在中国境内生产、委托加工和进口应税消费品的单位和个人，国务院确定的销售应税消费品的其他单位和个人，为消费税的纳税人。 ②特殊规定： a. 电子烟生产环节纳税人，是指取得烟草专卖生产企业许可证，并取得或经许可使用他人电子烟产品注册商标的企业； b. 通过代加工方式生产电子烟的，由持有商标的企业缴纳消费税； c. 电子烟批发环节纳税人，是指取得烟草专卖批发企业许可证并经营电子烟批发业务的企业； d. 电子烟进口环节纳税人，是指进口电子烟的单位和个人
扣缴义务人	①委托加工的应税消费品（金、银、铂、钻除外）： a. 纳税人：委托方； b. 代收代缴义务人：受托方（个人除外）。 ②跨境电子商务零售进口商品： a. 纳税人：购买跨境电子商务零售进口商品的个人； b. 代收代缴义务人：电子商务企业、电子商务交易平台企业、物流企业

知识点 2 消费税税目、税率

税目	子目	内容	税率
烟	卷烟	①每标准条（200 支）不含增值税调拨价格≥ 70 元，为甲类卷烟； ②每标准条（200 支）不含增值税调拨价格＜ 70 元，为乙类卷烟； ③不包括：烟叶	①生产、进口、委托加工：甲类 56% 加 0.003 元 / 支；乙类 36% 加 0.003 元 / 支； ②批发（加征）：11% 加 0.005 元 / 支
	雪茄烟	——	36%
	烟丝	——	30%
	电子烟	包括：烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的电子烟产品	①生产、进口：36%； ②批发（加征）：11%

续表

税目	子目	内容	税率
酒	白酒	①其他配制酒，按“白酒”征收消费税。 ②不包括：调味料酒、酒精	20% 加 0.5 元 /500 克（或者 500 毫升）
	黄酒	——	240 元 / 吨
	啤酒	①每吨不含增值税出厂价格（含包装物及包装物押金）≥ 3000 元，为甲类啤酒；＜ 3000 元，为乙类啤酒。 ②对饮食业、商业、娱乐业举办的啤酒屋（啤酒坊）利用啤酒生产设备生产的啤酒，征收消费税	①甲类：250 元 / 吨； ②乙类：220 元 / 吨
	其他酒	①以蒸馏酒或食用酒精为酒基，具有国家相关部门批准的国食健字或卫食健字文号并且酒精度低于 38 度（含）的配制酒。 ②以发酵酒为酒基，酒精度低于 20 度（含）的配制酒。 ③葡萄酒	10%
高档化妆品	高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品和成套化妆品	①高档：生产（进口）环节销售（计税）价格（不含增值税）在 10 元 / 毫升（克）或 15 元 / 片（张）及以上。 ②不包括：舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩、发胶、头发漂白剂	15%
贵重首饰及珠宝玉石	金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品	仅在零售环节征收消费税	5%
	其他贵重首饰和珠宝玉石	①在生产、进口、委托加工环节征收消费税。 ②包括：宝石坯、包金银首饰、镀金银首饰	10%
鞭炮、焰火	——	不包括：体育上用的发令纸、鞭炮药引线	15%
成品油	汽油、石脑油、溶剂油、润滑油	①航空煤油暂缓征收消费税。 ②变压器油、导热类油等绝缘油类产品，不征收消费税。 ③对同时符合下列条件的纯生物柴油免征消费税： a. 生产原料中废弃的动物油和植物油用量所占比重不低于 70%； b. 生产的纯生物柴油符合国家标准。 ④对成品油生产企业在生产成品油过程中，作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油，免征消费税。 ⑤纳税人以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料免征消费税	1.52 元 / 升
	柴油、航空煤油、燃料油		1.2 元 / 升
小汽车	乘用车	不包括：沙滩车、雪地车、卡丁车	1% ～ 40%
	中轻型商用客车	不包括：车身长度≥ 7 米，并且座位在 10 ～ 23 座（含）以下的商用客车	5%
	新 超豪华小汽车	①每辆不含增值税零售价格 90 万元及以上的各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型）的乘用车和中轻型商用客车； ②对纯电动、燃料电池等没有气缸容量（排气量）的超豪华小汽车仅在零售环节征收消费税	10%（零售环节）

续表

税目	子目	内容	税率
摩托车	气缸容量为 250 毫升	不包括：气缸容量 250 毫升（不含）以下的小排量摩托车	3%
	气缸容量为 250 毫升以上		10%
高尔夫球及球具	高尔夫球、球杆、球包（袋）	①包括：高尔夫球杆的杆头、杆身、握把； ②不包括：高尔夫球衣、球帽、高尔夫车	10%
高档手表	——	每只不含增值税价格在 10000 元（含）以上的各类手表	20%
游艇	——	①包括：主要用于水上运动和休闲娱乐等非营利活动的各类机动艇； ②不包括：无动力艇、帆艇	10%
木制一次性筷子	——	①包括：未经打磨、倒角的木制一次性筷子； ②不包括：竹制筷子、木制工艺筷子	5%
实木地板	——	包括：各类规格的实木地板、实木指接地板、实木复合地板及用于装饰墙壁、天棚的侧端面为榫、槽的实木装饰板，以及未经涂饰的素板	5%
电池	原电池、蓄电池、燃料电池、太阳能电池和其他电池	对无汞原电池、氢镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池、全钒液流电池，免征消费税	4%
涂料	——	对施工状态下挥发性有机物含量低于 420 克 / 升（含）的涂料，免征消费税	4%

知识点 3 进口卷烟适用税率的规定

（1）判断卷烟类别：每标准条进口卷烟（200 支）确定消费税适用比例税率的价格＝（每条关税计税价格＋每条关税＋ 0.6）÷（1 － 36%）；

（2）计算进口卷烟应纳消费税＝（全部关税计税价格＋关税＋从量税）÷（1 －消费税比例税率）× 消费税比例税率＋从量税

知识点 4 消费税计税依据

1. 消费税从价定率计征的计税依据

项目	内容
销售额的确定	①销售额为纳税人销售应税消费品向购买方收取的全部价款和价外费用（不含增值税）。 ②价外费用是指价外收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 提示 白酒生产企业收取的“品牌使用费”属于应税白酒销售价款的组成部分，不论企业采取何种方式以何种名义收取，均应并入白酒的销售额中缴纳消费税。 ③不属于价外费用的项目： a. 代垫运输费用：承运部门的运输费用发票开具给购买方且纳税人将该项发票转交给购买方的； b. 代为收取的符合下列条件的政府性基金或者行政事业性收费。 提示 由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费；收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据；所收款项全额上缴财政
含增值税销售额的换算	应税消费品的销售额＝含增值税销售额（以及价外费用）÷（1＋增值税税率或征收率）
包装物押金的处理	①除酒类外的一般商品：收取时不并入销售额征收消费税，逾期或超过 12 个月时计征； ②啤酒、黄酒：不征收消费税，其中啤酒包装物押金计入销售额判断甲乙类； ③白酒、其他酒：收取时并入销售额中征收消费税
包装物销售收入的处理	应税消费品连同包装物销售的，无论包装物是否单独计价，也无论在会计上如何核算，均应并入应税消费品的销售额中征收消费税
电子烟销售额的确定	①纳税人生产电子烟的，按照生产销售电子烟的销售额计算纳税； ②电子烟生产环节纳税人采用代销方式销售电子烟的，按照经销商（代理商）销售给电子烟批发企业的销售额计算纳税； ③电子烟生产环节纳税人从事电子烟代加工业务的，应当分开核算持有商标电子烟的销售额和代加工电子烟的销售额；未分开核算的，一并缴纳消费税

2. 消费税从量定额计征的计税依据（啤酒、黄酒、成品油）

销售数量的确定
- 销售应税消费品的，为应税消费品的销售数量
- 自产自用应税消费品的，为应税消费品的移送使用数量
- 委托加工应税消费品的，为纳税人收回的应税消费品数量
- 进口应税消费品的，为海关核定的应税消费品进口征税数量

3. 消费税从价定率和从量定额复合计征的计税依据（卷烟、白酒）

（1）卷烟最低计税价格的核定

项目	内容
核定范围	卷烟生产企业在生产环节销售的所有牌号、规格的卷烟
核定公式	计税价格＝批发环节销售价格 ×（1 －适用批发毛利率）
核定权限	卷烟计税价格由国家税务总局核定

续表

项目	内容
纳税规则	①未经核定的新牌号、新规格卷烟，生产企业应按卷烟调拨价格申报纳税； ②国家税务总局已核定，实际销售价高于计税价，按实际销售价确定税率并申报纳税；实际销售价低于计税价，按计税价确定税率并申报纳税

（2）白酒最低计税价格的核定

项目	内容
核定范围	①白酒生产企业销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格为销售单位对外销售价格（不含增值税）70% 以下的，税务机关核定消费税最低计税价格； ②纳税人将委托加工收回的白酒销售给销售单位，消费税计税价格为销售单位对外销售价格（不含增值税）70% 以下的，也应核定消费税最低计税价格
核定权限	白酒消费税最低计税价格由白酒生产企业自行申报，省级税务机关核定
核定规则	①白酒生产企业销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格为销售单位对外销售价格 70% 以上（含 70%）的，税务机关暂不核定消费税最低计税价格； ②白酒生产企业销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格为销售单位对外销售价格 70% 以下的，消费税最低计税价格由税务机关核定，核定比例统一确定为 60%
重新核定	已核定最低计税价格的白酒，销售单位对外销售价格持续上涨或下降时间达到 3 个月以上，累计上涨或下降幅度在 20%（含）以上的白酒，税务机关重新核定最低计税价格
纳税规则	①已核定最低计税价格的白酒，生产企业实际销售价格高于消费税最低计税价格的，按实际销售价格申报纳税； ②实际销售价格低于消费税最低计税价格的，按最低计税价格申报纳税； ③白酒生产企业未按规定上报销售单位销售价格的，主管税务局应按照销售单位销售价格征收消费税

4. 消费税计税依据的特殊规定

项目	计税依据
通过自设非独立核算门市部销售的自产应税消费品	门市部对外销售额或销售数量
将自产应税消费品与外购或自产的非应税消费品组成套装销售的	套装产品的销售额
将自产应税消费品用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务	最高价格

5. 消费税计税价格的核定权限

（1）卷烟、小汽车的计税价格由国家税务总局核定，送财政部备案；

（2）白酒以及其他应税消费品的计税价格由省、自治区和直辖市税务局核定；

（3）进口的应税消费品的计税价格由海关核定。

知识点 5 生产销售应税消费品应纳税额的计算

1. 对外销售应税消费品应纳消费税的计算

计税方法	适用应税消费品	计税公式
从量计征	啤酒、黄酒、成品油	应纳消费税＝销售数量 × 消费税定额税率

续表

计税方法	适用应税消费品	计税公式
复合计税	卷烟、白酒	应纳消费税＝销售数量 × 消费税定额税率＋销售额 × 消费税比例税率
从价计征	除上述以外的其他应税消费品	应纳消费税＝销售额 × 消费税比例税率

2. 自产自用应税消费品应纳税额的计算

情形	消费税税务处理
将自产应税消费品用于连续生产应税消费品	不征收消费税
将自产应税消费品用于连续生产非应税消费品 将自产应税消费品用于在建工程、管理部门、非生产机构 将自产应税消费品用于提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等	需视同销售，征收消费税，计税依据确认顺序： ①纳税人同类应税消费品售价； ②无同类应税消费品售价，按照组成计税价格纳税： a. 从价定率：组成计税价格＝成本 ×（1 ＋成本利润率）÷（1 －消费税比例税率） 应纳消费税＝组成计税价格 × 消费税比例税率 b. 复合计税：组成计税价格＝［成本 ×（1 ＋成本利润率）＋自产自用数量 × 消费税定额税率］÷（1 －消费税比例税率） 应纳消费税＝组成计税价格 × 消费税比例税率＋自产自用数量 × 消费税定额税率
将自产应税消费品用于换取生产资料和消费资料、投资入股、抵偿债务	征收消费税，计税依据为纳税人同类应税消费品最高售价

3. 已纳消费税的扣除

类型	扣除范围
外购应税消费品，连续生产应税消费品	①外购已税烟丝生产的卷烟； ②外购已税高档化妆品为原料生产的高档化妆品； ③外购已税珠宝玉石为原料生产的贵重首饰及珠宝玉石； ④外购已税鞭炮、焰火为原料生产的鞭炮、焰火； ⑤外购已税汽油、柴油为原料生产的汽油、柴油； ⑥外购已税石脑油、燃料油生产的应税消费品； ⑦外购已税润滑油生产的润滑油； ⑧外购已税杆头、杆身、握把为原料生产的高尔夫球杆； ⑨外购已税木制一次性筷子为原料生产的木制一次性筷子； ⑩外购已税实木地板为原料生产的实木地板； ⑪外购葡萄酒连续生产应税葡萄酒； ⑫啤酒生产集团内部企业间用啤酒液连续灌装生产的啤酒
委托加工收回的应税消费品，连续生产应税消费品	①以委托加工收回的已税烟丝为原料生产的卷烟； ②以委托加工收回的已税高档化妆品为原料生产的高档化妆品； ③以委托加工收回的已税珠宝玉石为原料生产的贵重首饰及珠宝玉石； ④以委托加工收回的已税鞭炮、焰火为原料生产的鞭炮、焰火； ⑤以委托加工收回的已税汽油、柴油为原料生产的汽油、柴油； ⑥以委托加工收回的已税石脑油、燃料油为原料生产的应税消费品； ⑦以委托加工收回的已税润滑油为原料生产的润滑油； ⑧以委托加工收回的已税杆头、杆身、握把为原料生产的高尔夫球杆； ⑨以委托加工收回的已税木制一次性筷子为原料生产的木制一次性筷子； ⑩以委托加工收回的已税实木地板为原料生产的实木地板

续表

类型	扣除范围
准予扣除已纳税款的计算方法	①外购应税消费品已纳消费税的扣除（按当期生产领用数量计算）： a. 当期准予扣除的外购应税消费品已纳税款＝当期准予扣除的外购应税消费品买价（数量）×外购应税消费品适用税率（单位税额） b. 当期准予扣除的外购应税消费品买价（数量）＝期初库存的外购应税消费品买价（数量）＋当期购进的应税消费品买价（数量）－期末库存的外购应税消费品买价（数量） ②委托加工收回应税消费品已纳消费税的扣除（按当期生产领用数量计算）： 当期准予扣除的委托加工应税消费品已纳税款＝期初库存的委托加工应税消费品已纳税款＋当期收回的委托加工应税消费品已纳税款－期末库存的委托加工应税消费品已纳税款 提示 纳税人用外购、委托加工收回的已税珠宝玉石生产的，改在零售环节征收消费税的金银、钻石首饰，在计税时，一律不得扣除外购、委托加工收回的珠宝玉石已纳的消费税税款

知识点 6 委托加工应税消费品应纳税额的计算

1. 应纳消费税的计算

项目	内容
委托加工环节代收代缴消费税的处理	①受托方为个人以外的：委托方提货时，受托方代收代缴消费税。 ②受托方为个人（个体工商户或自然人）的：由委托方收回后缴纳消费税
应纳消费税的计算	①按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税。 提示 同类消费品的销售价格，是指受托方（即代收代缴义务人）当月销售的同类消费品的销售价格，如果当月同类消费品各期销售价格高低不同，应按销售数量加权平均计算。 ②如果当月无销售或者当月未完结，应按照同类消费品上月或最近月份的销售价格计算纳税。 ③没有同类消费品销售价格的，按照组成计税价格计算纳税： a. 从价定率：应纳消费税＝（材料成本＋加工费）÷（1－消费税比例税率）×消费税比例税率； b. 从量定额：应纳消费税＝委托加工数量×消费税定额税率； c. 复合计税：应纳消费税＝（材料成本＋加工费＋委托加工数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率）×消费税比例税率＋委托加工数量×消费税定额税率。 提示 ①“材料成本”是指委托方所提供加工材料的实际成本。不包括可以抵扣的增值税，但是包含采购材料的运输费（不含可以抵扣的增值税）、采购过程中的其他杂费和入库前整理挑选费用等。 ②“加工费”是指受托方加工应税消费品向委托方所收取的全部费用，包括代垫辅助材料的实际成本，但不包括随加工费收取的销项税额

2. 委托加工应税消费品收回后的处理

委托加工应税消费品收回后的去向	消费税税务处理
直接出售：委托方以不高于受托方的计税价格出售	不征收消费税
加价出售：委托方以高于受托方的计税价格出售	征收消费税，并准予扣除受托方已代收代缴的消费税

续表

委托加工应税消费品收回后的去向	消费税税务处理
用于连续生产应税消费品的	①生产领用时：不征收消费税； ②生产成应税消费品销售时：征收消费税，10 类应税消费品按生产领用数量计算已纳消费税税额，并从当期销售应税消费品的应纳消费税税额中扣除
用于连续生产非应税消费品的	不征收消费税

知识点 7 进口应税消费品的基本规定

计税方法	计算公式
从价定率	①组成计税价格＝（关税计税价格＋关税）÷（1 －消费税比例税率） ②应纳消费税＝组成计税价格 × 消费税比例税率
从量定额	应纳消费税＝进口应税消费品数量 × 消费税定额税率 提示 应税消费品数量是海关核定的应税消费品进口征税数量
复合计税	①组成计税价格＝（关税计税价格＋关税＋进口应税消费品数量 × 消费税定额税率）÷（1 －消费税比例税率） ②应纳消费税＝组成计税价格 × 消费税比例税率＋进口应税消费品数量 × 消费税定额税率

提示 对我国驻外使领馆工作人员、外国驻华机构及人员、非居民常住人员、政府间协议规定等应税（消费税）进口自用，且计税价格 90 万元及以上的各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型）的超豪华小汽车消费税，按照生产（进口）环节税率和零售环节税率（10%）加总计算，由海关代征。

知识点 8 批发、零售环节应纳消费税的计算

1. 批发环节征收消费税的规定

应税消费品	内容
卷烟	①纳税人：在中国境内从事卷烟批发业务的单位和个人。 提示 卷烟批发商批发给零售商缴纳消费税；卷烟批发商批发给批发商不缴纳消费税。 ②征收范围：纳税人批发销售的所有牌号规格的卷烟。 ③计税依据：纳税人批发卷烟的销售额（不含增值税）和销售数量。 提示 a. 纳税人应将卷烟销售额与其他商品销售额分开核算，未分开核算的，一并征收消费税； b. 纳税人兼营卷烟批发和零售业务的，应当分别核算批发和零售环节的销售额、销售数量；未分别核算批发和零售环节销售额、销售数量的，按照全部销售额、销售数量计征批发环节消费税。 ④卷烟消费税在生产和批发两个环节征收后，批发企业在计算纳税时不得扣除已含的生产环节的消费税税款
电子烟	①纳税人：在中国境内批发电子烟且取得烟草专卖批发企业许可证并经营电子烟批发业务的企业。 ②计税依据：纳税人批发电子烟的销售额

2. 零售环节征收消费税的规定

应税消费品	内容
金银首饰	①纳税人：在中国境内从事金银首饰零售业务的单位和个人为金银首饰消费税的纳税人。 提示 委托加工（除另有规定外）、委托代销金银首饰的，受托方是纳税人。 ②征税范围：金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品。 ③计税依据： a. 直接销售的：销售额＝含增值税销售额 ÷（1 ＋增值税税率或征收率）。 提示 金银首饰连同包装物一同出售的，不论是否单独计价，均并入销售额征税。 b. 带料加工的：先看受托方同类商品售价，无同类售价，按照组成计税价格计税。 组成计税价格＝（材料成本＋加工费）÷（1 －金银首饰消费税税率） c. 以旧换新（含翻新改制）的：以实际收取的不含增值税的全部价款确定销售额。 d. 视同销售的：纳税人同类商品售价，无同类售价，按照组成计税价格计税。 组成计税价格＝购进原价 ×（1 ＋利润率）÷（1 －金银首饰消费税税率） 提示 纳税人为“生产企业”，“购进原价”为“生产成本”，“利润率”为 6%
超豪华小汽车	①纳税人：将超豪华小汽车销售给消费者的单位和个人。 ②征税范围：每辆不含增值税零售价格 90 万元及以上的各种动力类型（含纯电动、燃料电池等动力类型）的乘用车和中轻型商用客车。 ③应纳税额的计算：应纳消费税＝零售环节不含增值税销售额 × 零售环节税率。 ④国内汽车生产企业直接销售给消费者的超豪华小汽车： 应纳消费税＝不含增值税销售额 ×（生产环节税率＋零售环节税率）

3. 其他视同销售应税消费品行为的规定

行为		税务处理
工业企业以外的单位和个人	将外购的消费税非应税产品以消费税应税产品对外销售的	视为应税消费品的生产行为，按规定征收消费税
	将外购的消费税低税率应税产品以高税率应税产品对外销售的	
工业企业	既有自产应税消费品，同时又购进与自产应税消费品同样的应税消费品进行销售的	对其销售的外购应税消费品应当征收消费税，同时可以扣除外购应税消费品的已纳税款（允许扣除的范围为烟丝、高档化妆品、珠宝玉石、鞭炮焰火、摩托车）
	对自己不生产应税消费品，而只是购进后再销售应税消费品的	其销售的高档化妆品、鞭炮焰火、珠宝玉石，凡不能构成最终消费品直接进入消费品市场，而需进一步生产加工的，应当征收消费税，并允许扣除上述 3 项外购应税消费品的已纳税款
外购电池、涂料、润滑油大包装改成小包装或者不经加工只贴商标的行为		视同应税消费品的生产行为，征收消费税。准予扣除外购润滑油的已纳税款

知识点 9 出口应税消费品的税收政策

情形	适用范围
出口免税并退税	①出口企业出口或视同出口适用增值税退（免）税的货物，免征消费税，如果属于购进出口的货物，退还前一环节对其已征的消费税； ②消费税应退税额＝从价定率计征消费税的退税计税依据 × 比例税率＋从量定额计征消费税的退税计税依据 × 定额税率
出口免税但不退税	出口企业出口或视同出口适用增值税免税政策的货物，免征消费税，但不退还其以前环节已征的消费税，且不允许在内销应税消费品应纳消费税税款中抵扣
出口不免税也不退税	出口企业出口或视同出口适用增值税征税政策的货物，应按规定缴纳消费税，不退还其以前环节已征的消费税，且不允许在内销应税消费品应纳消费税税款中抵扣

知识点 10 消费税纳税环节

纳税环节	应税消费品
生产销售环节	除金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品外的其他应税消费品。 提示 电子烟不涉及委托加工环节
委托加工环节	
进口环节	
批发环节（加征）	卷烟、电子烟
零售环节	①金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品仅在零售环节征收消费税； ②有气缸容量（排气量）的超豪华小汽车在零售环节加征一道消费税； ③没有气缸容量（排气量）的超豪华小汽车仅在零售环节征收消费税
移送使用环节	①纳税人将自产自用的应税消费品，用于连续生产应税消费品的，不纳税； ②用于连续生产非应税消费品、在建工程、管理部门、非生产机构、提供劳务、馈赠、赞助、集资、广告、样品、职工福利、奖励等方面，于移送使用时纳税

知识点 11 消费税纳税义务发生时间

情形	纳税义务发生时间
纳税人销售应税消费品	①采取赊销和分期收款结算方式的，为书面合同约定的收款日期的当天，书面合同没有约定收款日期或者无书面合同的，为发出应税消费品的当天； ②采取预收货款结算方式的，为发出应税消费品的当天； ③采取托收承付和委托银行收款方式的，为发出应税消费品并办妥托收手续的当天； ④采取其他结算方式的，为收讫销售款或者取得索取销售款凭据的当天
自产自用的应税消费品	移送使用的当天
委托加工的应税消费品	纳税人提货的当天
进口的应税消费品	报关进口的当天

知识点 12 消费税纳税地点

情形		纳税地点
销售应税消费品及自产自用应税消费品的		向其机构所在地或者居住地的主管税务机关申报纳税（国家另有规定除外）
总机构与分支机构不在同一县（市）的		①分别向各自机构所在地的主管税务机关申报纳税；②经批准，可以由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报纳税
到外县（市）销售或委托外县（市）代销自产应税消费品的		向机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税
委托加工应税消费品	受托方为个人	由委托方向其机构所在地或者居住地主管税务机关解缴税款
	受托方为非个人	由受托方向其机构所在地或者居住地主管税务机关解缴税款
进口应税消费品的		由进口人或其代理人向报关地海关申报纳税
个人携带或者邮寄进境应税消费品的		由海关连同关税一并计征

第四章　城市维护建设税

本章平均考核分值约 3 分，为非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题，但在综合分析题中也可能作为其中一问考核。本章知识点较为简单，学习难度较低，与第十一章中的教育费附加、地方教育附加知识重合度较高，建议结合教育费附加、地方教育附加进行学习。

知识点 1　城市维护建设税纳税义务人、征税范围、税率

项目	内容
纳税义务人	凡缴纳增值税、消费税（以下简称“两税”）的单位和个人，为城市维护建设税的纳税人（包括外商投资企业、外国企业及外籍个人）
扣缴义务人	负有“两税”扣缴义务的单位和个人，在扣缴“两税”的同时扣缴城市维护建设税
征收范围	包括城市市区、县城、建制镇，以及税法规定征收“两税”的其他地区
税率	地区差别比例税率： ①纳税人所在地在市区的，税率为 7%； ②纳税人所在地在县城、镇的，税率为 5%； ③纳税人所在地不在市区、县城或者镇的，税率为 1%。 提示　市区、县城、镇按照行政区划确定。行政区划变更的，自变更完成当月起适用新行政区划对应的城市维护建设税税率，纳税人在变更完成当月的下一个纳税申报期按新税率申报缴纳
	特殊情形： ①纳税人跨地区提供建筑服务、销售和出租不动产的，应在建筑服务发生地、不动产所在地预缴增值税时，以预缴增值税税额为计税依据，按预缴增值税所在地的城市维护建设税适用税率就地计算缴纳城市维护建设税； ②预缴增值税的纳税人在其机构所在地申报缴纳增值税时，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，按机构所在地的城市维护建设税适用税率计算缴纳城市维护建设税； ③由受托方代收、代扣“两税”的单位和个人，按纳税人缴纳“两税”所在地的规定税率就地缴纳城市维护建设税； ④流动经营等无固定纳税地点的单位和个人，按纳税人缴纳“两税”所在地的规定税率就地缴纳城市维护建设税

知识点 2　城市维护建设税税收优惠 新

（1）会员单位或客户通过上海黄金交易所、上海期货交易所（以下简称“交易所”）交易标准黄金，卖出方会员单位或客户销售标准黄金时，免征城市维护建设税。未发生实物交割出库的，交易所免征城市维护建设税。

（2）会员单位购入用于非投资性用途的标准黄金且发生实物交割出库的，交易所免征城市维护建设税。客户购入标准黄金且发生实物交割出库的，交易所免征城市维护建设税。

（3）对国家重大水利工程建设基金，免征城市维护建设税。

（4）经中国人民银行依法决定撤销的金融机构及其分设于各地的分支机构（包括被依法撤销的商业银行、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、城市信用社和农村信用社），用其财产清偿债务时，免征被撤销金融机构转让货物、不动产、无形资产、有价证券、票据等应缴纳的城市维护建设税。

（5）2023.1.1—2027.12.31，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，减半征收城市维护建设税。

（6）对由于减免“两税”而发生的退税，同时退还已缴纳的城市维护建设税，对出口产品退还“两税”的，不退还已缴纳的城市维护建设税。

提示 城市维护建设税实行进口不征、出口不退的原则。

（7）对“两税”实行先征后返、先征后退、即征即退办法的，除另有规定外，对随“两税”附征的城市维护建设税，一律不予退（返）还。

知识点 3 城市维护建设税计税依据

项目	内容
包括	①纳税人向税务机关实际缴纳的“两税”； ②纳税人被税务机关查补的“两税”； ③纳税人出口货物免抵的增值税
不包括	①纳税人违反“两税”有关规定而被加收的滞纳金和罚款等； ②进口货物或者境外单位和个人向境内销售服务、无形资产缴纳的“两税”税额； ③退还的增值税期末留抵税额； ④直接减免的“两税”税额

知识点 4 城市维护建设税应纳税额的计算

应纳税额＝（实际缴纳的增值税税额＋实际缴纳的消费税税额）× 税率

第五章　土地增值税

本章平均考核分值约 15 分，为重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题、计算题、综合分析题。本章学习内容较多，难度较高，并且与第二章增值税知识点的勾稽关系较强。建议考生以理解与练题结合，注重归纳总结、建立知识体系。

知识点 1 土地增值税纳税义务人

（1）土地增值税的纳税人为转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物（以下简称“转让房地产”）并取得收入的单位和个人。

（2）单位：包括各类企业单位、事业单位、国家机关、社会团体以及其他组织。

（3）个人：包括个体工商户和自然人。

知识点 2 土地增值税征税范围

- 征税范围
  - 征收
    - 转让国有土地使用权
    - 地上建筑物及其附着物连同国有土地使用权一并转让（包括转让新建房产和转让旧房）
    - 抵押期满以房地产抵债的（权属转移）
    - 合作建房后转让的（按比例分房自用的免征）
    - 除直系亲属、承担直接赡养义务人、公益性之外的赠与
  - 不征收
    - 出让国有土地、转让非国有土地
    - 房地产抵押（抵押期间权属未变）
    - 房地产出租（权属未变）
    - 房地产评估增值
    - 房地产的代建房行为（权属未变）
    - 房地产继承
    - 房地产赠与
      - 赠与直系亲属或承担赡养义务的人
      - 公益性赠与
    - 村民委员会、村民小组按照农村集体产权制度改革要求，将国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物转移、变更到农村集体经济组织名下

知识点 3 土地增值税税率

级数	增值额与扣除项目金额的比率	税率	速算扣除系数
1	未超过 50% 的部分	30%	0
2	超过 50%，未超过 100% 的部分	40%	5%
3	超过 100%，未超过 200% 的部分	50%	15%
4	超过 200% 的部分	60%	35%

知识点 4 土地增值税收入额的确定

收入额的确定
- 货币收入 ›› 转让房地产取得的现金、银行存款、支票、银行本票、汇票等各种信用票据和国库券、金融债券、企业债券、股票等有价证券
- 实物收入 ›› 按取得收入时市场价格折算成货币收入
- 无形资产收入 ›› 进行专门评估，在确定其价值后折算成货币收入
- 外国货币收入
  - 取得收入当天或当月 1 日国家公布的市场汇价折合成人民币
  - 分期收款方式取得的，按实际收款日或收款当月 1 日国家公布的市场汇价折合成人民币
- 县级及以上人民政府要求代收的各项费用
  - 计入房价向购买方一并收取的，作为收入计税，也能作为扣除项目扣除，但不得加计 20% 扣除
  - 未计入房价单独收取的，不作为收入，也不得作为扣除项目扣除

知识点 5 土地增值税扣除项目及金额

1. 转让新建项目的扣除项目（区分企业类型）

扣除项目	内容
取得土地使用权所支付的金额	①纳税人为取得土地使用权支付的地价款； ②纳税人为取得土地使用权按国家统一规定交纳的有关费用。 提示 ①以出让方式取得土地使用权的，为支付的土地出让金；以行政划拨方式取得土地使用权的，为转让土地使用权时按规定补缴的出让金；以转让方式取得土地使用权的，为支付的地价款。 ②含契税，不含土地闲置费
房地产开发成本	包括土地征用及拆迁补偿费（含耕地占用税）、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费和开发间接费用等。 提示 纳税人接受建筑安装服务取得的增值税发票，应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称，否则不得计入土地增值税扣除项目金额

续表

扣除项目	内容
房地产开发费用（管理费用、销售费用、财务费用）	①纳税人能够按转让房地产项目计算分摊利息支出，并能提供金融机构贷款证明的： 允许扣除的开发费用＝利息＋（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×5% 以内 提示 a. 上述利息最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额；超期利息、超标利息及罚息不得扣除。 b. 已经计入房地产开发成本的利息支出，应调整至财务费用中计算扣除。 ②纳税人不能按转让房地产项目计算分摊利息支出或不能提供金融机构贷款证明的（包含全部使用自有资金没有利息支出的情况）： 允许扣除的开发费用＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×10% 以内 提示 上述计算扣除的具体比例由省、自治区、直辖市人民政府规定
与转让房地产有关的税金	印花税、转让房地产时实际缴纳的营业税（营改增前）、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 新
其他扣除项目（仅限房地产开发企业）	加计扣除金额＝（取得土地使用权所支付的金额＋房地产开发成本）×20%

2. 转让未经开发土地使用权的扣除项目

（1）取得土地使用权所支付的金额；

（2）与转让有关的税金。

3. 转让旧房及建筑物的扣除项目（不区分企业类型）

扣除项目	内容
评估法（能取得评估价格）	①房屋及建筑物的评估价格：评估价格＝重置成本价 × 成新度折扣率； ②取得土地使用权所支付的金额； 提示 对取得土地使用权时未支付地价款或不能提供已支付的地价款凭据的，不允许扣除取得土地使用权时所支付的金额。 ③与转让房地产有关的税金；（不含购房契税） ④评估费
发票法（不能取得评估价格，但能提供购房发票）	①按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止，每年加计 5% 计算的金额；计算扣除项目时“每年”按购房发票所载日期起至售房发票开具之日止，每满 12 个月计 1 年；超过 1 年，未满 12 个月但超过 6 个月的，可以视同为 1 年。 ②与转让房地产有关的税金（含购房契税）
核定法	转让旧房及建筑物不能取得评估价，也不能提供购房发票时，实行核定扣除

4. 契税的处理方式对比

契税
- 转让新建项目、转让未经开发的土地使用权 ›› 土地契税计入取得土地使用权所支付的金额中扣除
- 转让旧房及建筑物
  - 评估法 ›› 购房契税已经包含在评估价格中，不另做扣除
  - 发票法 ›› 能提供购房契税完税凭证，计入与转让房地产有关的税金中扣除，但不得作为加计 5% 的基数

5. 与转让房地产有关的税金对比

转让新建项目	转让旧房及建筑物	
	评估法	发票法
城市维护建设税	城市维护建设税	城市维护建设税
教育费附加	教育费附加	教育费附加
地方教育附加	地方教育附加	地方教育附加
印花税	印花税	印花税
——	——	购房契税

知识点 6 土地增值税应纳税额的计算

- 应纳税额的计算
  - 计算土地增值税的步骤和公式
    - 第一步，计算增值额 >> 增值额＝转让房地产取得的不含增值税收入额－扣除项目金额
    - 第二步，计算增值率 >> 增值率＝增值额 ÷ 扣除项目金额 ×100%
    - 第三步，根据增值率确定适用税率的档次和速算扣除系数
    - 第四步，套用公式计算应纳税额 >> 土地增值税税额＝增值额 × 税率－扣除项目金额 × 速算扣除系数
  - 按照房地产评估价格计算征收的情形
    - 隐瞒、虚报房地产成交价格的
    - 提供扣除项目金额不实的
    - 转让房地产的成交价格低于房地产评估价格，又无正当理由的

知识点 7 土地增值税税收优惠

优惠政策		内容
免税	住房	①纳税人建造普通标准住宅出售，增值率未超过 20%（含 20%）的； ②企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为改造安置住房房源、公租房房源、保障性住房房源，且增值率未超过 20%（含 20%）的； ③个人销售住房
	国家征收	①因国家建设需要而被政府征收、收回的房地产； ②因城市实施规划、国家建设需要而搬迁，纳税人自行转让原房地产
暂不征收（改制重组）	整体改制	改制前的企业将房地产转移、变更到改制后的企业
	企业合并	原企业将房地产转移变更到合并后的企业
	企业分立	原企业将房地产转移、变更到分立后的企业
	作价投资	单位、个人将房地产转移、变更到被投资的企业

提示 上述改制重组有关土地增值税政策不适用于房地产转移任意一方为房地产开发企业的情形。

知识点 8 房地产开发企业土地增值税的清算

1. 土地增值税的清算单位

（1）以房地产开发项目为单位进行清算；

（2）分期开发的，以分期项目为单位进行清算；

（3）项目中同时包含普通住宅和非普通住宅的，应分别计算增值额。

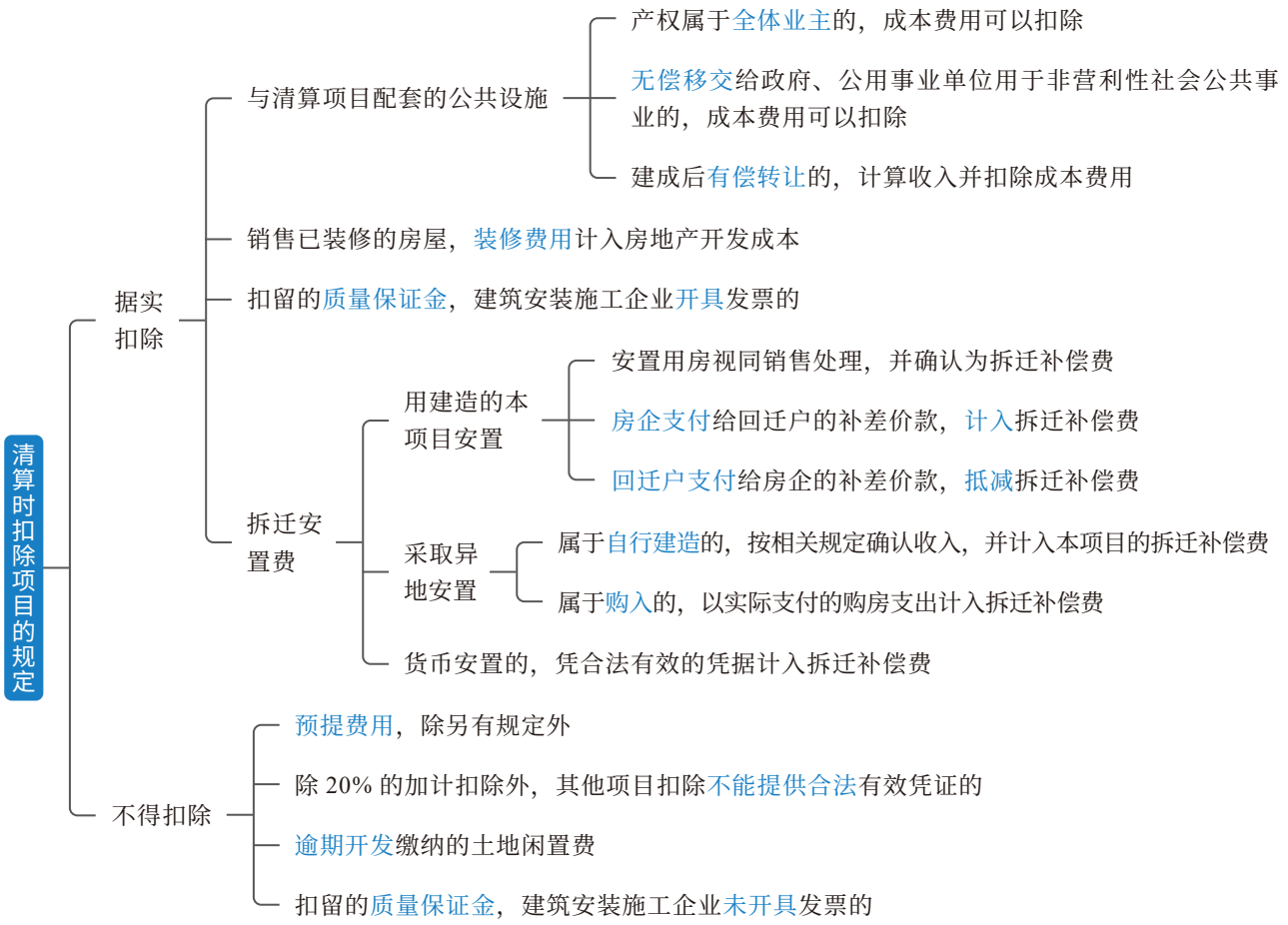
2. 土地增值税的清算条件

- 清算条件
  - 满足这三种条件之一的，应当在满足条件之日起 90 日内进行清算（主动）
    - 房地产开发项目全部竣工、完成销售的
    - 整体转让未竣工决算房地产开发项目
    - 直接转让土地使用权
  - 满足这四种条件之一的，主管税务机关可要求清算，应当在收到清算通知之日起 90 日内进行清算（被动）
    - 已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在 85% 以上，或该比例虽未超过 85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的
    - 取得销售（预售）许可证满 3 年仍未销售完毕的
    - 纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的
    - 省（自治区、直辖市、计划单列市）税务机关规定的其他情况

3. 土地增值税清算的收入确认

- 清算收入的确认
  - 已销售房地产项目
    - 已全额开具商品房销售发票，按发票所载金额确认收入
    - 未开具发票或未全额开具发票，按销售合同所载的金额及其他收益确认收入
  - 非直接销售和自用房地产
    - 视同销售房地产时，收入按下列顺序确认
      - 按本企业同一地区、同一年度销售的同类房地产平均价格确认收入
      - 由主管税务机关参照当地当年、同类房地产市场价格或评估价值确认收入
    - 自用或用于出租等商业用途时（产权未发生转移）>> 不征收土地增值税，不扣除相应的成本和费用

4. 土地增值税清算时的扣除项目



5. 清算后再转让房地产的处理

（1）扣除项目金额＝单位建筑面积成本费用 × 销售或转让面积

（2）单位建筑面积成本费用＝清算时扣除项目的总金额 ÷ 清算的总建筑面积

6. 清算后应补缴的土地增值税加收滞纳金问题

纳税人按规定预缴土地增值税后，清算补缴的土地增值税，在规定期限内补缴的，不加收滞纳金。

知识点 9 征收管理

（1）预征土地增值税：除保障性住房外，东部地区省份预征率下限为 1.5%，中部和东北地区省份预征率下限为 1%，西部地区省份预征率下限为 0.5%。

（2）纳税期限：纳税人在转让房地产合同签订后的 7 日内办理纳税申报。

（3）纳税地点：纳税人应向房地产所在地主管税务机关办理纳税申报。纳税人转让房地产坐落在两个或两个以上地区的，应按房地产所在地分别申报纳税。

第六章　资源税

本章平均考核分值约 11 分，为次重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题、计算题，近几年考试也会在综合分析题中考核。本章学习难度适中，需要记忆的内容较多，建议考生利用碎片时间多读多看，并进行一定的计算练习。

知识点 1 资源税纳税义务人

情形	内容
一般规定	在中国领域和中国管辖的其他海域，开发应税资源的单位和个人，为资源税的纳税人。 提示 资源税是单一环节的价内税，实行进口不征、出口不退的原则
特殊规定	①对取用地表水或者地下水的单位和个人试点征收水资源税； ②中外合作开采陆上、海上石油资源的企业依法缴纳资源税； ③ 2011 年 11 月 1 日前，已经依法订立的中外合作开采陆上、海上石油资源合同的，在合同有效期内缴纳矿区使用费，不缴纳资源税；合同期满后，依法缴纳资源税

知识点 2 资源税税目

税目	子税目		征税对象
能源矿产	原油（不包括人造石油）		原矿
	天然气（包括专门开采或与原油同时开采的天然气）、页岩气、天然气水合物		原矿
	煤（包括煤原矿和煤选矿，不包括其他煤炭制品）		原矿或选矿
	煤成（层）气		原矿
	铀、钍		原矿
	油页岩、油砂、天然沥青、石煤		原矿或选矿
	地热		原矿
金属矿产	黑色金属：铁、锰、铬、钒和钛		原矿或选矿
	有色金属	铜、铅、锌、锡、镍、锑、镁、钴、铋、汞、铝土矿等	原矿或选矿
		轻稀土、中重稀土、钨、钼	选矿
非金属矿产	矿物类、岩石类、宝玉石类		原矿或选矿
水气矿产	二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气		原矿
	矿泉水		原矿

续表

税目	子税目	征税对象
盐	钠盐、钾盐、镁盐、锂盐	选矿
	天然卤水	原矿
	海盐	——

知识点 3 资源税税率

资源税税率
- 固定比例税率 >> 原油、天然气、页岩气、天然气水合物、铀、钍、中重稀土、钨、钼
- 幅度税率
  - 幅度比例税率或幅度定额税率 >> 地热、石灰岩、其他粘土、砂石、矿泉水、天然卤水
  - 幅度比例税率 >> 除上述外的其他应税资源产品
- 税率确定的依据
  - 实行幅度税率的，具体适用税率由省、自治区、直辖市人民政府提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
  - 以自采原矿直接销售的
  - 以自采原矿自用于应当缴纳资源税情形的
  - 以自采原矿洗选加工为选矿产品后销售的
  - 以自采原矿洗选加工为选矿产品后自用于应当缴纳资源税情形的
  - 无法区分原生岩石矿种的粒级成型砂石颗粒 >> 按砂石税目计征
  - 水资源税根据当地水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税率
  - 开采或生产不同税目应税产品的
  - 开采或生产同一税目下适用不同税率应税产品的

以自采原矿直接销售的、以自采原矿自用于应当缴纳资源税情形的：按原矿计征

以自采原矿洗选加工为选矿产品后销售的、以自采原矿洗选加工为选矿产品后自用于应当缴纳资源税情形的：按选矿产品计征

开采或生产不同税目应税产品的、开采或生产同一税目下适用不同税率应税产品的：应当分别核算不同税目或税率应税产品的销售额或者销售数量；未分别核算或者不能准确提供不同税目或税率应税产品的销售额或者销售数量的，从高适用税率

知识点 4 资源税税收优惠

税收优惠	内容
免征	①开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气； ②煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤成（层）气
减征 20%	从低丰度油气田开采的原油、天然气
减征 30%	①高含硫天然气、三次采油和从深水油气田开采的原油、天然气； 提示 深水油气田，是指水深超过 300 米的油气田。 ②从衰竭期矿山开采的矿产品； 提示 衰竭期矿山，是指设计开采年限超过 15 年，且剩余可开采储量下降到原设计可开采储量的 20% 以下或者剩余开采年限不超过 5 年的矿山。 ③ 2018.4.1—2027.12.31，页岩气
减征 40%	稠油、高凝油

续表

税收优惠	内容
减半征收	2023.1.1—2027.12.31，增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户（不含水资源税）。 提示 增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户已依法享受资源税等其他优惠政策的，可叠加享受该项优惠政策
由省、自治区、直辖市决定的免征或者减征规定	①开采或者生产应税产品过程中，因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失； ②开采共伴生矿、低品位矿、尾矿
其他减免税规定	① 2014.12.1—2027.12.31，充填开采置换出来的煤炭，减征 50%； ②开采或生产同一应税产品，同时符合两项或者两项以上减征资源税优惠政策的，除另有规定外，只能选择其中一项执行； ③开采或者生产同一应税产品，既有享受减免税政策的，又有不享受减免税政策的，按照产量占比等方法分别核算； ④纳税人的免税、减税项目，应当单独核算销售额或者销售数量；未单独核算或者不能准确提供销售额或者销售数量的，不予免税或者减税

知识点 5 资源税计税依据和应纳税额的计算

1. 从价定率征收的计税依据和应纳税额计算

计税依据	应纳税额的计算
销售额为向购买方收取的不含增值税的全部价款，相关运杂费取得合法有效凭据的，准予从销售额中扣除	应纳税额＝销售额（或组成计税价格）× 适用税率
销售额明显偏低且无正当理由的，或有自用应税产品行为而无销售额： ①按纳税人最近时期同类产品的平均销售价格确定； ②按其他纳税人最近时期同类产品的平均销售价格确定； ③按后续加工非应税产品销售价格，减去加工环节的成本利润后确定； ④按组成计税价格确定： 组成计税价格＝成本 ×（1 ＋成本利润率）÷（1 －资源税税率）	

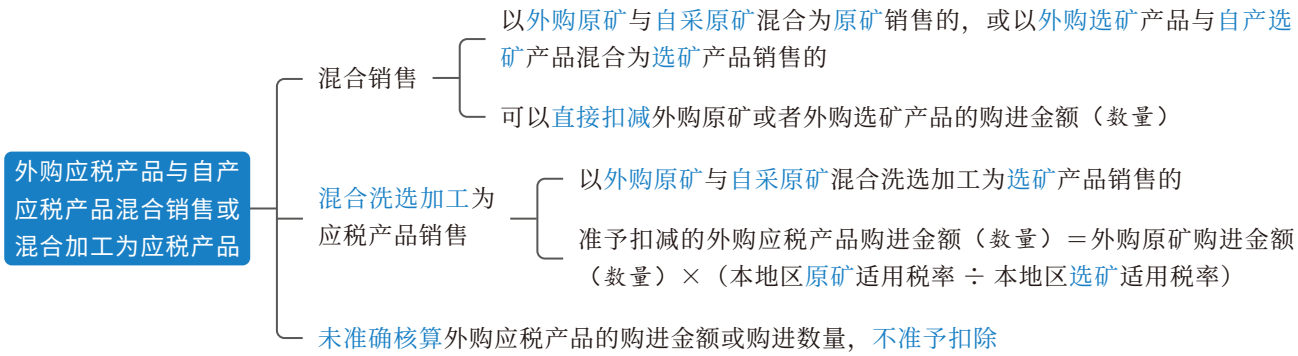
2. 从量定额征收的计税依据和应纳税额计算

计税依据	应纳税额的计算
①开采或者生产应税产品的实际销售数量； ②自用于应当缴纳资源税情形的应税产品数量	应纳税额＝销售数量 × 单位税额

3. 开采或生产应税产品自用应纳资源税的规定

自用应税产品应当缴纳资源税的情形，包括以应税产品用于非货币性资产交换、捐赠、偿债、赞助、集资、投资、广告、样品、职工福利、利润分配或者连续生产非应税产品等，不包括连续生产应税产品。

4. 准予扣减外购应税产品的购进金额或数量的规定



知识点 6 资源税征收管理

1. 纳税义务发生时间

（1）纳税人销售应税产品的，为收讫销售款或者取得索取销售款凭据的当日；

（2）纳税人自用应税产品的，为移送应税产品的当日。

2. 纳税期限

（1）按月或者按季申报缴纳的，应当自月度或者季度终了之日起 15 日内申报纳税；

（2）不能按固定期限计算缴纳的，可以按次申报缴纳，应当自纳税义务发生之日起 15 日内申报纳税。

3. 纳税地点

（1）纳税人应当在矿产品开采地或者海盐生产地缴纳资源税；

（2）海上开采的原油和天然气资源税由海洋石油税务管理机构征收管理。

知识点 7 水资源税

1. 水资源税纳税义务人

（1）在我国直接取用地表水或地下水的单位和个人。

（2）不缴纳水资源税的情形：

①农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水的；

②家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水的；

③水工程管理单位为配置或者调度水资源取水的；

④为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取用（排）水的；

⑤为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水的；

⑥为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水的。

2. 水资源税的征税对象

地表水和地下水，不包括再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、微咸水等非常规水。

3. 水资源税适用税额

（1）除水力发电取用水外，水资源税的适用税额指取水口所在地的适用税额。

（2）水力发电取用水适用税额最高不得超过每千瓦时 0.008 元。

（3）纳税人取用水资源适用不同税额的，应当分别计量实际取用水量；未分别计量的，从高适用税额。

（4）对取用地下水，从高确定税额。同一类型取用水，地下水税额应当高于地表水。

（5）对水资源严重短缺和超载地区取用水，从高确定税额。

（6）对未经批准擅自取用水、取用水量超过许可水量或者取水计划的部分，结合实际适当提高税额。

（7）对特种（洗车、洗浴、高尔夫球场、滑雪场等）取用水，从高确定税额。

（8）对疏干排水中回收利用的部分和水源热泵取用水，从低确定税额。

（9）纳税人取用水工程管理单位配置、调度的水资源，适用接入水工程管理单位的取水口所在地的税额标准。

4. 水资源税税收优惠

（1）规定限额内的农业生产取用水，免征；

（2）除接入城镇公共供水管网以外，军队、武警部队、国家综合性救援队伍通过其他方式取用水的，免征；

（3）抽水蓄能发电取用水，免征；

（4）采油（气）排水经分离净化后在封闭管道回注的，免征；

（5）受县级以上人民政府及有关部门委托进行国土绿化、地下水回灌、河湖生态补水等生态取用水，免征；

（6）工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人，本年度减征 20%；

（7）各省、自治区、直辖市人民政府可以根据实际情况，决定免征或减征超过规定限额的农业生产取用水和主要供农村人口生活用水的集中式饮水工程取用水的水资源税。

提示 纳税人的免税、减税项目，应当单独核算实际取用水量；未单独核算或不能准确提供实际用水量的，不予免税和减税。

5. 水资源税应纳税额的计算

项目	应纳税额的计算
一般取用水	应纳税额＝实际取用水量 × 适用税额
疏干排水	应纳税额＝排水量 × 适用税额
城镇公共供水企业取用水	应纳税额＝实际取用水量 ×（1 －公共供水管网合理漏损率）× 适用税额
水力发电取用水	应纳税额＝实际发电量 × 适用税额
除火力发电冷却取用水外，冷却取用水	应纳税额＝实际取用（耗）水量 × 适用税额

提示 火力发电冷却取用水按照实际发电量或实际取用（耗）水量计征。

6. 水资源税征收管理

项目	内容
纳税义务发生时间	①一般情形：为纳税人取用水资源的当日； ②未经批准取用水资源的：水行政主管部门认定的纳税人取用水资源的当日
纳税期限	①按月或按季：由主管税务机关根据实际情况确定，自月度或者季度终了之日起 15 日内申报纳税； ②按次：不能按固定期限计算缴纳，自纳税义务发生之日起 15 日内申报纳税； ③按年：对超过规定限额的农业生产取用水，自年度终了之日起 5 个月内申报纳税
纳税地点	①一般情形：取水口所在地； ②跨省（自治区、直辖市）取水口配置、调度水资源：调入区域所在地； ③跨省（自治区、直辖市）水力发电取用水：按规定的分配比例，分别向各省主管税务机关申报纳税

第七章　车辆购置税

本章平均考核分值约 6 分，为非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题，但在综合分析题中也可能作为其中一问考核。本章学习难度适中，建议在理解记忆的基础上，搭配题目练习进行巩固。

知识点 1 车辆购置税纳税义务人、征税范围、税率

项目	内容
纳税义务人	在境内购置汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过 150 毫升摩托车的单位和个人。 提示 单位，是指企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体和其他单位；个人，是指个体工商户和自然人
征税范围	在中国境内购置应税车辆的行为，包括购买自用、进口自用、受赠使用、自产自用、获奖自用、其他自用。 提示 应税车辆不包括：地铁、轻轨等城市轨道交通车辆，装载车、平地机、挖掘机、推土机等轮式专用机械车，以及起重机（吊车）、叉车、电动摩托车
税率	实行统一比例税率，税率为 10%

知识点 2 车辆购置税税收优惠

税收优惠	内容
法定免税	①外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用车辆； ②解放军和武装警察部队列入装备订货计划的车辆； ③悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆； ④设有固定装置的非运输专用作业车辆； ⑤城市公交企业购置的公共汽电车辆
其他免税	①回国服务的在外留学人员用现汇购买 1 辆个人自用国产小汽车； ②长期来华定居专家进口 1 辆自用小汽车； ③ 2024.1.1—2025.12.31，购置新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额≤ 3 万元； ④中国妇女发展基金会“母亲健康快车”项目的流动医疗车； ⑤原公安现役部队和原武警黄金、森林、水电部队改制后换发地方机动车牌证的车辆（公安消防、武警森林部队执行灭火救援任务的车辆除外），一次性免税
减半征收	① 2026.1.1—2027.12.31，购置新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额≤ 1.5 万元； ② 2018.7.1—2027.12.31，对购置挂车减半征收车辆购置税
已税车辆退回生产企业或销售企业	应退税额＝已纳税额 ×（1 －使用年限 ×10%） 提示 应退税额不得为负数。使用年限的计算方法是，自纳税人缴纳税款之日起，至申请退税之日止

知识点 3 车辆购置税计税依据

计税依据

- 购买自用 >> 纳税人实际支付给销售者的不含增值税的全部价款
- 进口自用
  - 消费税应税车辆 >> 组成计税价格＝（关税计税价格＋关税）÷（1 －消费税税率）
  - 非消费税应税车辆 >> 组成计税价格＝关税计税价格＋关税
- 自产自用
  - 有同类按同类应税车辆销售价格，无同类销售价格的按组成计税价格
  - 消费税应税车辆 >> 组成计税价格＝成本 ×（1 ＋成本利润率）÷（1 －消费税税率）
  - 非消费税应税车辆 >> 组成计税价格＝成本 ×（1 ＋成本利润率）
- 受赠、获奖或者其他方式取得并自用 >>
  ①凭证载明的不含增值税的价款；
  ②无法提供相关凭证的，参照同类应税车辆市场平均交易价格确定其计税价格；
  ③无同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定应税车辆的计税价格。
  提示 纳税人申报的应税车辆计税价格明显偏低，又无正当理由的，由税务机关核定其应纳税额

知识点 4 车辆购置税应纳税额的计算

（1）应纳税额＝计税价格 ×10%

（2）减免税条件消失车辆应纳税额的计算：

应纳税额＝初次办理申报时的计税价格 ×（1 －使用年限 ×10%）×10% －已纳税额

提示

①应纳税额不得为负数。

②使用年限的计算方法是，自纳税人初次办理纳税申报之日起，至不再属于免税、减税范围的情形发生之日止。使用年限取整计算，不满 1 年的不计算在内。

知识点 5 车辆购置税征收管理

项目	内容
纳税义务发生时间	购置应税车辆的当日（相关凭证开具或者生效日期）
纳税期限	自纳税义务发生之日起 60 日内申报缴纳车辆购置税
纳税地点	①需要办理车辆登记的，向车辆登记地的主管税务机关申报纳税； ②不需要办理车辆登记的，单位纳税人向其机构所在地的主管税务机关申报纳税，个人纳税人向其户籍所在地或者经常居住地的主管税务机关申报纳税

第八章　环境保护税

本章平均考核分值约 6 分，为非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题，但在综合分析题中也可能作为其中一问考核。本章学习难度适中，由于考生此前对环境保护税接触较少，务必通过做题加强练习，加深记忆。

知识点 1 环境保护税概述

环境保护税的特点
- 征税项目为四类重点污染物
- 纳税人为企业事业单位和其他生产经营者
- 直接排放应税污染物是必要条件
- 税额为统一定额税和浮动定额税相结合
- 税收收入全部归地方

知识点 2 环境保护税纳税义务人和征税对象、不征税项目

项目	内容
纳税义务人	在中国领域和中国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。 提示 政府机关、家庭和个人即便有排放污染物的行为，因其不属于企业事业单位和其他生产经营者，不属于环境保护税的纳税人
征税对象	大气污染物、水污染物、固体废物、工业噪声
不征税项目	①企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的； ②企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的； ③禽畜养殖场依法对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的

知识点 3 环境保护税税目、税率

税目	内容	税率
大气污染物	二氧化硫、一氧化碳、一般性粉尘、石棉尘等（不包括二氧化碳）	各省浮动定额税，上限为下限的 10 倍
水污染物	总汞、总镉等	
固体废物	煤矸石、尾矿、危险废物、冶炼渣、粉煤灰、炉渣等	全国统一定额税
工业噪声	①一个单位边界上有多处噪声超标，根据最高一处超标声级计算应纳税额；当沿边界长度超过 100 米有两处以上噪声超标，按照两个单位计算应纳税额； ②一个单位有不同地点作业场所的，应当分别计算应纳税额，合并计征； ③昼、夜均超标的环境噪声，昼、夜分别计算应纳税额，累计计征； ④夜间频繁突发和夜间偶然突发厂界超标噪声，按等效声级和峰值噪声两种指标中超标分贝值高的一项计算应纳税额	

知识点 4 环境保护税税收优惠

税收优惠	内容
免征	①农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的； ②机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的； ③依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过排放标准的； ④纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方标准的
减征	①排放的大气污染物或水污染物的浓度值低于排放标准 30% 的，减按 75% 征税； 提示 实际排放＜排放标准 ×（1 － 30%），减按 75% 征税。 ②排放的大气污染物或水污染物的浓度值低于排放标准 50% 的，减按 50% 征税； 提示 实际排放＜排放标准 ×（1 － 50%），减按 50% 征税。 ③噪声声源一个月内累计昼间超标不足 15 昼或累计夜间超标不足 15 夜的，分别减半征税

知识点 5 环境保护税计税依据和应纳税额的计算

税目	计税依据	应纳税额的计算
大气污染物	①污染物排放量折合的污染当量数； ②每一排放口或者没有排放口的应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前 3 项大气污染物征税	①污染当量数＝该污染物的排放量 ÷ 该污染物的污染当量值 ②应纳税额＝污染当量数 × 适用税额
水污染物	①污染物排放量折合的污染当量数； ②区分第一类水污染物和其他类水污染物，按照污染当量数从大到小排序，第一类水污染物按照前 5 项征税，其他类水污染物按照前 3 项征税	

续表

税目	计税依据	应纳税额的计算
固体废物	排放量	①固体废物排放量＝当期固体废物的产生量－综合利用量－贮存量－处置量 ②应纳税额＝固体废物排放量 × 适用税额
工业噪声	超过国家规定标准的分贝数。 提示 噪声超标分贝数不是整数值的，按四舍五入取整	①超标分贝数＝实际产生工业噪声分贝数－排放标准限值 ②应纳税额＝超标分贝数对应的具体适用税额

提示 水污染物污染当量数的特殊计算：

①色度污染当量数＝污水排放量 × 色度超标倍数 ÷ 污染当量值

②畜禽养殖业水污染物污染当量数＝畜禽养殖场月均存栏量 ÷ 污染当量值

＝（月初存栏量＋月末存栏量）÷2÷ 污染当量值

知识点 6 环境保护税征收管理

项目	内容
纳税义务发生时间	排放应税污染物的当日
纳税期限	①按月计算，按季申报缴纳，自季度终了之日起 15 日内申报纳税； ②不能按固定期限的，可以按次申报缴纳，自纳税义务发生之日起 15 日内申报纳税
纳税地点	向应税污染物排放地的税务机关申报纳税： ①应税大气污染物、水污染物排放口所在地； ②应税固体废物、应税噪声产生地

第九章　烟叶税

本章平均考核分值约 2 分，为非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题。本章学习难度较低，要注意烟叶税与增值税、消费税结合的题目。

知识点 1 烟叶税纳税义务人、征税对象、税率

项目	内容
纳税义务人	在中国境内收购烟叶的单位。 提示 烟叶的生产销售方不是烟叶税的纳税人，烟叶的收购方是烟叶税的纳税人
征税对象	烤烟叶、晾晒烟叶
税率	实行比例税率，税率为 20%

知识点 2 烟叶税计税依据和应纳税额的计算

计税依据	应纳税额的计算
收购烟叶实际支付的价款总额。 提示 实际支付的价款总额，包括纳税人支付给烟叶生产销售单位和个人的烟叶收购价款和价外补贴，其中价外补贴统一按烟叶收购价款的 10% 计算	应纳烟叶税＝实际支付的价款总额 × 税率＝收购价款 ×（1 ＋ 10%）×20% 提示 ①收购烟叶可以计算抵扣的增值税进项税额＝（烟叶收购价款＋实际的价外补贴＋应纳烟叶税）× 扣除率 ②价外补贴与烟叶收购价格应在同一张农产品收购发票或者销售发票上分别注明，否则，价外补贴不得计算增值税进项税额进行抵扣

知识点 3 烟叶税征收管理

项目	内容
纳税义务发生时间	收购烟叶的当天
纳税期限	按月计征，自纳税义务发生月终了之日起 15 日内申报纳税
纳税地点	烟叶收购地的主管税务机关

第十章　关税

本章平均考核分值约 5 分，为非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题，关税会结合增值税、消费税在综合分析题中有所涉及。本章学习难度适中，建议在理解记忆的基础上，搭配题目练习进行巩固。

知识点 1 关税概述

1. 关税的特点

（1）征收的对象是准许进出口的货物和进境物品；

（2）关税是单一环节价外税；（关税的计税价格不包括关税）

（3）有较强的涉外性。

2. 关税的分类

关税的分类
- 按征税对象分类 >> 进口关税、出口关税
- 按计税方式分类 >> 从价税、从量税、复合税
- 按征税性质分类
  - 普通关税
  - 优惠关税 >> 特定优惠关税、普遍优惠关税、最惠国待遇
  - 差别关税 >> 加重关税、反补贴关税、反倾销关税、报复关税

知识点 2 关税纳税义务人、扣缴义务人、征税对象

项目	内容
纳税义务人	进口货物的收货人；出口货物的发货人；进境物品的携带人或收件人
扣缴义务人	从事跨境电子商务零售进口的电子商务平台经营者、物流企业、报关企业，以及法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴关税税款义务的单位和个人
征税对象	进出口货物（贸易性商品）、进境物品（行李物品、寄递物品和其他物品）。 提示 ①适用简易征税办法的进境物品包括：行李物品；总值 2000 元人民币以内的寄递物品，或总值超过 2000 元人民币的不可分割单件寄递物品； ②适用一般进口货物征税办法的进境物品包括：超过个人合理自用数量的进境物品；应税个人自用的汽车、摩托车及其配件、附件；国务院规定按照进口货物征税的其他进境物品

知识点 3 关税税率及税率适用

1. 进口税率

进口税率

- 最惠国税率、协定税率、特惠税率、普通税率、关税配额税率、暂定税率
- 适用最惠国税率的进口货物有暂定税率的，适用暂定税率
- 适用协定税率的进口货物有暂定税率的，从低适用税率
- 最惠国税率低于协定税率且无暂定税率的，适用最惠国税率
- 适用特惠税率的进口货物有暂定税率的，从低适用税率
- 适用普通税率的进口货物，不适用暂定税率

2. 出口税率

适用出口税率的出口货物有暂定税率的，适用暂定税率。

3. 税率适用

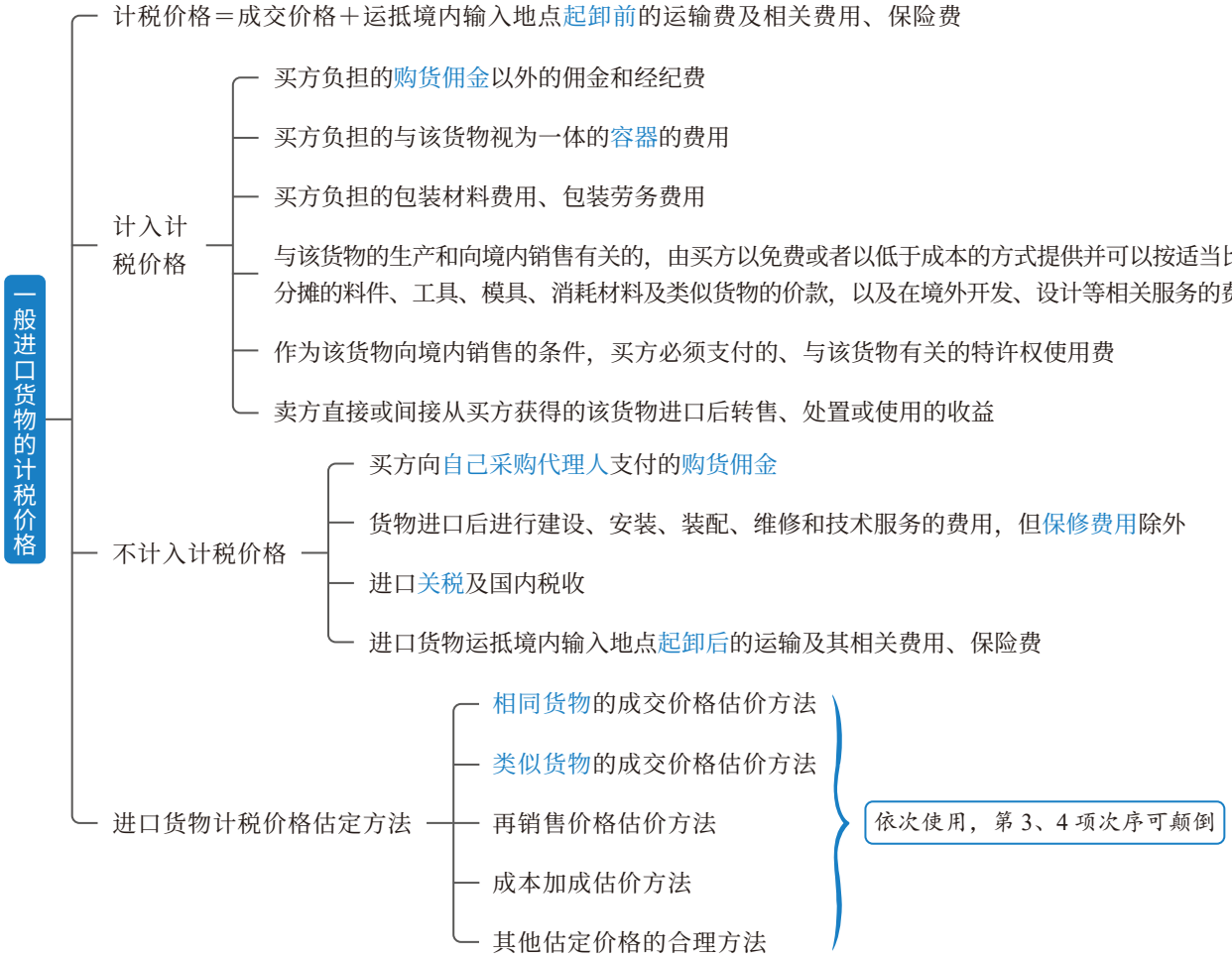
税率适用

- 进出口货物、进境物品 ›› 适用纳税人、扣缴义务人完成申报之日实施的税率
- 进口货物到达前，经海关核准先行申报的 ›› 适用装载该货物的运输工具申报进境之日实施的税率
- 违反规定需要追征税款的 ›› 适用违反规定行为发生之日实施的税率；行为发生之日不能确定的，适用海关发现该行为之日实施的税率
- 保税货物不复运出境，转为内销
- 减免税货物经批准转让、移作他用或者进行其他处置
- 暂时进境货物不复运出境或者暂时出境货物不复运进境
- 租赁进口货物留购或者分期缴纳税款

以上 6 项 ›› 适用纳税人、扣缴义务人办理纳税手续之日实施的税率

知识点 4 进口货物计税价格的确定

1. 一般进口货物的计税价格



2. 特殊进口货物的计税价格

- 特殊进口货物的计税价格
  - 运往境外修理的货物 >> 以境外修理费、料件费确定计税价格
  - 运往境外加工的货物 >> 以境外加工费、料件费、复运进境的运输及相关费用、保险费确定计税价格
  - 海关批准留购的暂时进境货物 >> 以海关审查确定的留购价格作为计税价格
  - 租赁方式进口货物
    - 以租金方式对外支付 >> 租金作为计税价格，利息应当计入
    - 留购的租赁货物 >> 留购价格作为计税价格
    - 申请一次性缴纳税款 >> 进口货物计税价格估定方法确定的计税价格或海关审查确定的租金总额作为计税价格
  - 不存在成交价格的进口货物 >> 与海关磋商后，按进口货物计税价格估定方法确定计税价格
  - 进口软件介质
    - 介质本身的价值或成本与所载软件的价值分列
    - 介质本身的价值或成本与所载软件的价值虽未分列，但能提供介质本身价值、成本或所载软件价值证明文件的

    > 具有上述情形之一的，以介质本身的价值或成本为基础确定计税价格
  - 予以补税的减免税货物
    - 减免税货物因转让、提前解除监管等原因需要补税的
      - 补税的计税价格＝减免税货物原进口时的计税价格 ×［1 －减免税货物已进口时间 ÷（监管年限 ×12）］
      - 减免税货物已进口时间是自货物放行之日起，按月计算
      - 不足 1 月超过 15 日，按 1 个月计算；不超过 15 日，不予计算
    - 将减免税货物移作他用需要补税的
      - 补税的计税价格＝减免税货物原进口时的计税价格 ×［需要补缴税款的时间 ÷（监管年限 ×365）］
      - 需要补缴税款的时间为移作他用的实际时间，按日计算
      - 每日实际使用不满 8 小时或超过 8 小时的均按 1 日计算

知识点 5 出口货物计税价格的确定

（1）出口货物的成交价格；

（2）运至境内输出地点装载前的运输费及相关费用、保险费。

提示 出口关税、运至境内输出地点装载后的运输费及其相关费用、保险费不计入关税计税价格。

知识点 6 关税应纳税额的计算

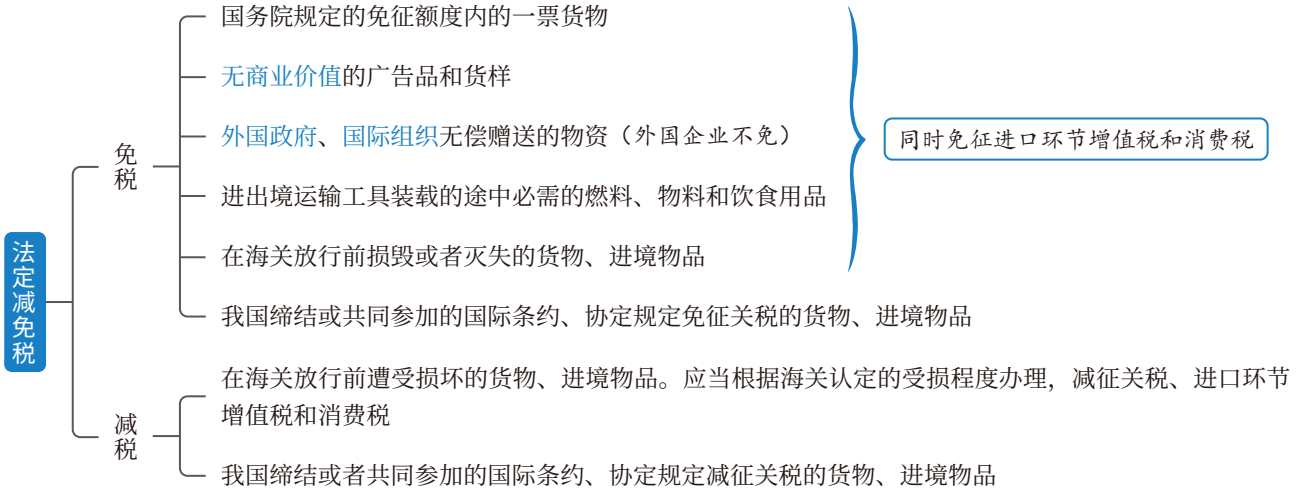
（1）从价计征：应纳税额＝计税价格 × 比例税率。

（2）从量计征：应纳税额＝货物数量 × 定额税率。

（3）复合计征：应纳税额＝计税价格 × 比例税率＋货物数量 × 定额税率。

知识点 7 关税税收优惠及征收关税的特殊情形

1. 法定减免税



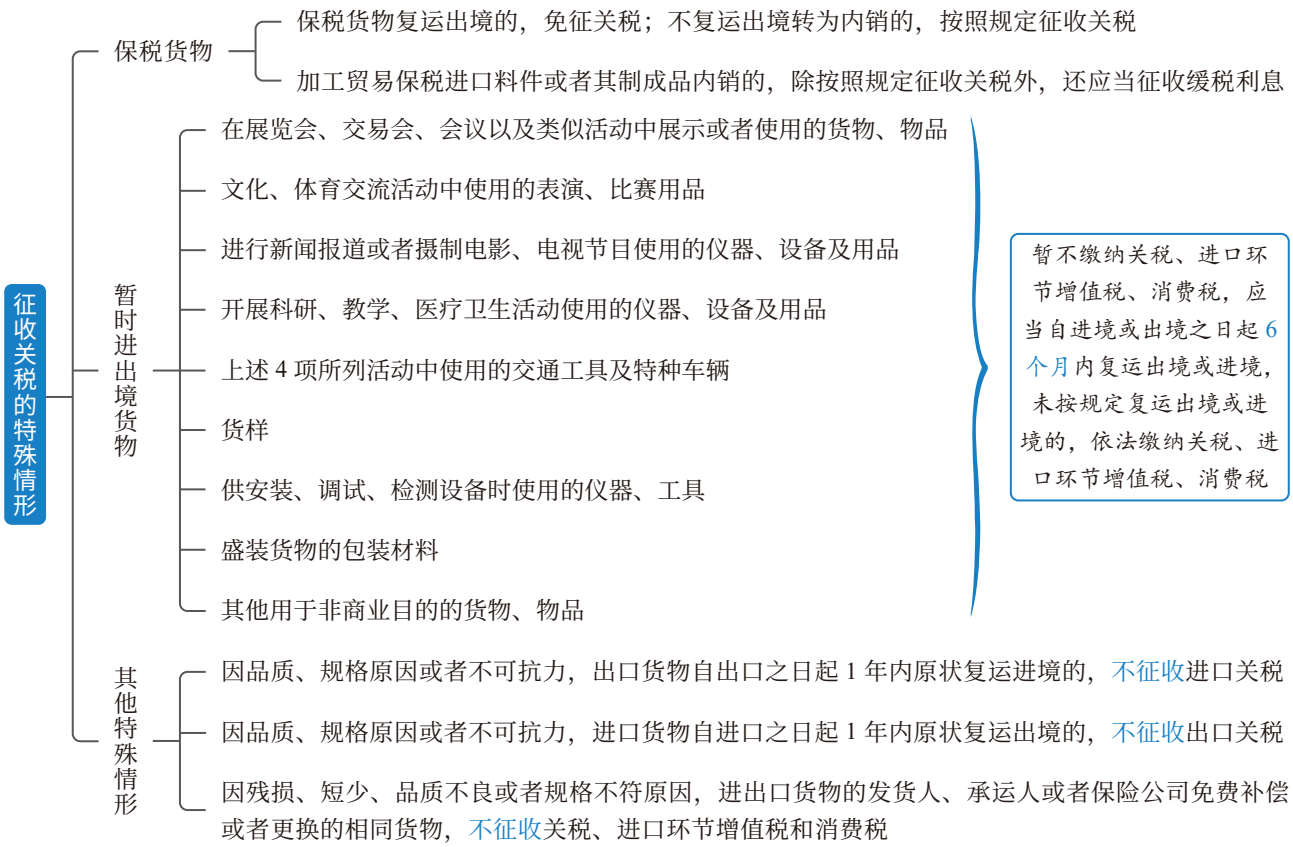
2. 专项优惠

（1）科教用品、残疾人专用品、国家综合性消防救援队伍进口消防救援设备免征进口环节增值税、消费税、关税；

（2）慈善捐赠物资、重大技术装备、科普用品免征进口环节增值税、关税；

（3）集成电路产业和软件产业免征进口环节关税。

3. 征收关税的特殊情形



4. 减免税管理

（1）进口减免税货物监管年限：船舶、飞机为 8 年；机动车辆为 6 年；其他货物为 3 年。监管年限自货物进口放行之日起算。

（2）申请人要求提前解除监管的，应当办理补缴税款手续。

（3）申请人应当于每年 6 月 30 日（含当日）以前报告减免税货物使用情况。

知识点 8 关税征收管理

1. 关税的缴税期限

进出口货物的纳税人、扣缴义务人应当自完成申报之日起 15 日内缴纳税款；符合海关规定条件并提供担保的，可以于次月第 5 个工作日结束前汇总缴纳税款。

提示 特殊情况延期缴纳税款并提供担保，延期不超过 6 个月。

2. 关税滞纳金

关税滞纳金＝滞纳关税税额 × 滞纳天数 ×0.5‰

3. 税款强制措施

- 税款强制措施
  - 针对可能无法缴纳税款的纳税人的强制措施 ›› 海关责令其提供担保，纳税人不提供担保的：①书面通知银行业金融机构冻结纳税人金额相当于应纳税款的存款、汇款；②查封、扣押纳税人价值相当于应纳税款的货物或其他财产
  - 针对未按期缴纳或解缴税款的纳税人或扣缴义务人的强制措施 ›› 海关责令其限期缴纳，逾期仍未缴纳且无正当理由的：①书面通知银行业金融机构划拨纳税人、扣缴义务人金额相当于应纳税款的存款、汇款；②查封、扣押纳税人、扣缴义务人价值相当于应纳税款的货物或其他财产，依法拍卖或变卖所查封、扣押的货物或其他财产，以拍卖或变卖所得抵缴税款，剩余部分退还纳税人、扣缴义务人

4. 关税退还、追征

- 关税退还、追征
  - 关税退还
    - 海关发现多征税款的 ›› 应当及时通知纳税人办理退还手续
    - 纳税人发现多缴税款的 ›› 自缴纳税款之日起 3 年内，以书面形式向海关申请退还多缴的税款及活期存款利息
    - 已征进口关税的货物，因品质、规格原因或者不可抗力，1 年内原状复运出境
    - 已征出口关税的货物，因品质、规格原因或者不可抗力，1 年内原状复运进境，并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收
    - 已征出口关税的货物，因故未装运出口，申报退关

    （以上四项）纳税人自缴纳税款之日起 1 年内，可以向海关申请退还关税
  - 关税追征 ›› 自缴纳税款或货物放行之日起 3 年内追征并加收滞纳金（走私行为不受期限限制）

第十一章　非税收入

本章平均考核分值约 5 分，为非重点章节，主要考核单项选择题、多项选择题。本章收录了 14 个非税收入，内容繁多，较琐碎零星，记忆难度较大，建议初学时以理解为主，冲刺阶段强化记忆即可。

知识点 1 非税收入概述

1. 非税收入的特点

灵活性、非普遍性、不稳定性、资金使用上的特定性。

2. 非税收入的分类

分类	内容
按照政府对非税收入的管理分类	①行政事业性收费； ②政府性基金； ③罚没收入； ④国有资源（资产）有偿使用收入； ⑤国有资本收益； ⑥彩票公益金收入； ⑦特许经营收入； ⑧中央银行收入； ⑨以政府名义接受的捐赠收入； ⑩主管部门集中收入； ⑪政府收入的利息收入； ⑫其他非税收入（不包括计入缴存个人账户的社会保险费、住房公积金）
按照预算管理分类	①一般公共预算中的非税收入； ②政府性基金预算中的非税收入； ③国有资本经营预算中的非税收入
按照征收依据分类	①利用政治权力取得的非税收入； ②利用国有财产取得的非税收入； ③凭借政府信誉取得的非税收入； ④提供准公共服务或公共产品取得的非税收入

知识点 2 教育费附加及地方教育附加

项目	内容
缴费人	缴纳增值税、消费税的单位和个人
附加率	教育费附加：3%；地方教育附加：2%

续表

项目	内容
计费依据	纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额。 提示 ①对海关代征的进口商品增值税、消费税，不征收教育费附加和地方教育附加； ②经税务部门正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入教育费附加、地方教育附加的计征范围
计费方法	应纳教育费附加（地方教育附加）＝（实际缴纳的增值税税额＋实际缴纳的消费税税额）×附加率
优惠政策	①对由于减免增值税、消费税而发生退税的，可同时退还已征收的教育费附加。但对出口产品退还增值税、消费税的，不退还已征收的教育费附加。 ②对国家重大水利工程建设基金，免征教育费附加。 ③ 2023.1.1—2027.12.31，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，减半征收教育费附加、地方教育附加。 ④自 2016 年 2 月 1 日起，按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加

知识点 3 文化事业建设费

项目	内容
缴费人	①在中国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位（不包括个人）； 提示 境外的广告媒介单位和户外广告经营单位在境内提供广告服务，在境内未设有经营机构的，以广告服务接受方为扣缴义务人。 ②在中国境内提供娱乐服务的单位和个人（包括个人）
计费方法	①广告服务：应缴费额＝（全部含税价款和价外费用－支付的含税广告发布费）×3%； ②娱乐服务：应缴费额＝全部含税价款和价外费用 ×3%
优惠政策	①增值税小规模纳税人中月销售额不超过 2 万元（按季纳税 6 万元）的企业和非企业性单位提供的广告服务、娱乐服务，免征； ②未达到增值税起征点的缴纳义务人，免征； ③ 2019.7.1—2027.12.31，对归属中央收入的，按照缴纳义务人应缴费额的 50% 减征；对归属地方收入的，各省（区、市）财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额 50% 的幅度内减征

知识点 4 残疾人就业保障金（以下简称“残保金”）

项目	内容
缴费人	未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称“用人单位”）
征收范围	①用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%。具体比例由各省、自治区、直辖市人民政府根据本地区的实际情况规定。 ②用人单位安排残疾人就业达不到其所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，应当缴纳残保金

续表

项目	内容
计费方法	残保金年缴纳额＝（上年用人单位在职职工人数 × 所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例－上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）× 上年用人单位在职职工年平均工资 提示 残保金征收标准上限，按照当地社会平均工资的 2 倍执行
优惠政策	① 2020.1.1—2027.12.31，在职职工人数在 30 人（含）以下的企业，暂免征收残保金； ② 2020.1.1—2027.12.31，对残保金实行分档减缴政策： a. 残疾人就业比例达到 1%（含）以上，但未达到规定比例的，按规定应缴费额的 50% 缴纳残保金； b. 残疾人就业比例 1% 以下的，按规定应缴费额的 90% 缴纳残保金

知识点 5 可再生能源发展基金（可再生能源电价附加）

项目	内容
缴费人	除西藏自治区以外的全国范围内的电力用户
征收范围	①除西藏自治区以外的全国范围内，对各省、自治区、直辖市扣除农业生产用电（含农业排灌用电）后的销售电量征收。 ②各省、自治区、直辖市纳入可再生能源电价附加征收范围的销售电量包括： a. 省级电网企业（含各级子公司）销售给电力用户的电量； b. 省级电网企业扣除合理线损后的趸售电量（即实际销售给转供单位的电量，不含趸售给各级子公司的电量）； c. 省级电网企业对境外销售电量； d. 企业自备电厂自发自用电量； e. 地方独立电网（含地方供电企业）销售电量（不含省级电网企业销售给地方独立电网的电量）； f. 大用户与发电企业直接交易的电量。 提示 省（自治区、直辖市）际间交易电量，计入受电省份的销售电量征收可再生能源电价附加
征收标准	①居民生活用电征收标准为 8 厘 / 千瓦时（西藏自治区除外）； ②居民生活和农业生产以外全部销售电量的征收标准为 1.9 分 / 千瓦时（不含新疆维吾尔自治区、西藏自治区）； ③新疆维吾尔自治区（不含居民生活用电和农业生产用电）征收标准为 1.5 分 / 千瓦时； ④西藏自治区不予征收
计费方法	应缴可再生能源电价附加＝销售电量（扣除农业生产用电）× 征收标准
优惠政策	对分布式光伏发电自发自用电量，免收可再生能源电价附加

知识点 6 大中型水库移民后期扶持基金

项目	内容
缴费人	除西藏自治区外的省（自治区、直辖市）范围内的电力用户

续表

项目	内容
征收范围	对省级电网企业在本省（自治区、直辖市）区域内全部销售电量加价征收，但下列电量实行免征： ①农业生产用电量； ②省级电网企业网间销售电量（由买入方在最终销售环节向用户收取）； ③经国务院批准，可以免除缴纳的其他电量
计费方法	应缴大中型水库移民后期扶持基金＝销售电量（扣除免征电量）× 各地征收标准
优惠政策	对分布式光伏发电自发自用电量，免收大中型水库移民后期扶持基金

知识点 7 油价调控风险准备金

项目	内容
缴费人	在中国境内生产、委托加工和进口汽油、柴油的成品油生产经营企业
征收范围	当国际市场原油价格低于每桶 40 美元调控下限时，成品油价格未调金额全部纳入油价调控风险准备金
计费方法	①油价调控风险准备金的计征依据是汽油、柴油的销售数量； ②征收标准按照成品油价格未调金额确定； ③应缴油价调控风险准备金＝相邻两个调价窗口期之间实际销售数量 × 征收标准
征收管理	①按季缴纳的，应于季度终了 2 个月内申报缴纳； ②按年缴纳的，应于次年 2 月底前申报缴纳； ③有两个及以上从事成品油生产经营企业的，由征收机关指定集团公司或其他公司实行汇总缴纳

知识点 8 石油特别收益金

项目	内容
缴费人	在中国陆地领域和所辖海域独立开采并销售原油的企业或以合资、合作等方式开采并销售原油的其他企业
征收范围	①凡在中国陆地领域和所辖海域开采的石油，无论其是否在中国境内销售，均应按规定缴纳石油特别收益金； ②中外合作油田按规定上缴国家的石油增值税、矿区使用费、国家留成油，不征收石油特别收益金
计费方法	①石油特别收益金征收比率按石油开采企业销售原油的月加权平均价格确定。起征点为 65 美元 / 桶。 ②石油特别收益金实行五级超额累进从价定率计征。 ③应缴石油特别收益金＝［（石油开采企业销售原油的月加权平均价格－ 65）× 征收率－速算扣除数］× 销售量 × 美元兑换人民币汇率
征收管理	石油特别收益金实行按月计算、按季申报、按月缴纳

知识点 9 免税商品特许经营费

项目	内容
缴费人	①中国免税品（集团）总公司； ②深圳市国有免税商品（集团）有限公司； ③珠海免税企业（集团）有限公司； ④中国中旅（集团）公司； ⑤中国出国人员服务总公司； ⑥上海浦东国际机场免税店； ⑦海南离岛旅客免税购物商店； ⑧其他经营免税商品或代理销售免税商品的企业
征收范围	中国免税品（集团）总公司的免税商品经营业务，设立在机场、港口、车站、陆路边境口岸和海关监管特定区域的免税商店以及在出境飞机、火车、轮船上向出境的国际旅客、驻华外交官和国际海员等提供免税商品购物服务的特种销售业务
计费方法	①一般按照经营免税商品业务年销售收入的 1% 缴纳； ②海南离岛旅客免税购物商店按经营免税商品业务年销售收入的 4% 缴纳
征收管理	年度终了后 5 个月内向税务部门申报缴纳

知识点 10 国家留成油收入

项目	内容
缴费人	中石油、中石化、中海油三大石油企业
征收范围	在中国陆地领域和所辖海域内，对外合作勘探开发生产石油的企业实现的国家留成油变价款
计费方法	石油企业上缴的留成油收入等于总收入减除增值税、矿区使用费等费用的余额，乘以合同约定的比例
征收管理	中海油按月申报缴纳，中石化、中石油按年申报缴纳

知识点 11 国有土地使用权出让收入

项目	内容
缴费人	①依法取得国有土地使用权的受让人。 ②承租国有土地使用权的承租人。 ③转让已购公有住房、房改房和经济适用住房的房产所有人。 ④包括企业、组织、社会团体、个人

续表

项目	内容
征收范围	①以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权所确定的总成交价款（不含代收代缴的税费），转让划拨国有土地使用权或依法利用原划拨土地进行经营性建设应当补缴的土地价款，处置抵押划拨国有土地使用权应当补缴的土地价款，转让房改房、经济适用住房按照规定应当补缴的土地价款，改变出让国有土地使用权土地用途、容积率等土地使用条件应当补缴的土地价款，以及其他和国有土地使用权出让或变更有关的收入等。 ②自然资源部门依法出租国有土地向承租者收取的土地租金收入；出租划拨土地上的房屋应当上缴的土地收益；土地使用者以划拨方式取得国有土地使用权，依法向市、县人民政府缴纳的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等费用（不含征地管理费），一并纳入土地出让收入管理。 ③按照规定依法向国有土地使用权受让人收取的定金、保证金和预付款，在国有土地使用权出让合同生效后可以抵作土地价款。划拨土地的预付款也按照上述要求管理
计费方法	①以招标、拍卖、挂牌方式出让国有土地使用权的，市、县人民政府自然资源部门应当根据土地估价结果和政府产业政策综合确定标底或者底价。标底或者底价不得低于国家规定的最低价标准。招标、拍卖、挂牌活动结束后，市、县人民政府自然资源部门根据中标结果、成交结果确定国有土地使用权出让收入。 ②以协议方式出让国有土地使用权的，最低价不得低于新增建设用地的土地有偿使用费、征地（拆迁）补偿费用以及按照国家规定应当缴纳的有关税费之和；有基准地价的地区，协议出让最低价不得低于出让地块所在级别基准地价的 70%。市、县人民政府自然资源部门与意向用地者就土地出让价格等进行充分协商后，协商一致且议定的出让价格不低于出让底价的，达成出让协议，并确定国有土地使用权出让收入。 ③已购公有住房和经济适用住房上市出售补缴国有土地使用权出让收入的，计算公式为： 补缴金额（元）＝标定地价（元／平方米）× 缴纳比例（≥ 10%）× 上市房屋分摊土地面积（平方米）× 年期修正系数

知识点 12 矿产资源专项收入

项目		内容
矿业权占用费	缴费人	申请并获得在中国领域及管辖海域的矿产资源探矿权和采矿权的矿业权人
	征收范围	在中国领域及管辖海域勘查、开采的矿产资源
	计费方法	根据矿产品价格变动情况和经济发展需要实行动态调整
	征收管理	矿业权人在办理勘查、采矿登记或年检时缴纳
矿业权出让收益	缴费人	在中国领域及管辖海域勘查、开采矿产资源的矿业权人
	征收范围	在中国领域及管辖海域勘查、开采的矿产资源
	计费方法	矿业权出让收益征收方式包括按矿业权出让收益率形式征收和按出让金额形式征收
	征收管理	原则上按照矿业权属地征收

提示 矿产资源包括能源矿产、金属矿产、非金属矿产和水气矿产。

知识点 13 海域使用金和无居民海岛使用金

项目		内容
海域使用金	缴费人	使用海域的单位和个人
	征收范围	填海造地、非透水建筑物、跨海桥梁、海底隧道及其他项目用海行为
	计费方法	统一按照用海类型、海域等别以及相应的海域使用金征收标准计算征收
	优惠政策	①免征： a. 军事用海； b. 用于政府行政管理目的的公务船舶专用码头用海； c. 航道、避风（避难）锚地、航标、由政府还贷的跨海桥梁及海底隧道等非经营性交通基础设施用海； d. 教学、科研、防灾减灾、海难搜救打捞、渔港等非经营性公益事业用海。 ②减免： a. 除避风（避难）以外的其他锚地、出入海通道等公用设施用海； b. 列入国家发展和改革委员会公布的国家重点建设项目名单的项目用海； c. 遭受自然灾害或者意外事故，经核实经济损失达正常收益 60% 以上的养殖用海
无居民海岛使用金	缴费人	利用无居民海岛的单位和个人
	征收范围	单位和个人利用无居民海岛
	计费方法	①无居民海岛使用权出让实行最低价限制制度； ②无居民海岛使用权出让最低价＝无居民海岛使用权出让面积 × 使用年限 × 无居民海岛使用权出让最低价标准
	优惠政策	免征： ①国防用岛； ②公务用岛，是指各级国家行政机关或者其他承担公共事务管理任务的单位依法履行公共事务管理职责的用岛； ③教学用岛，是指非经营性的教学和科研项目用岛； ④防灾减灾用岛； ⑤非经营性公用基础设施建设用岛，包括非经营性码头、桥梁、道路建设用岛，非经营性供水、供电设施建设用岛，不包括为上述非经营性基础设施提供配套服务的经营性用岛； ⑥基础测绘和气象观测用岛； ⑦国务院财政部门、海洋主管部门认定的其他公益事业用岛

知识点 14 水土保持补偿费

项目	内容
缴费人	在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的单位和个人

续表

项目	内容
征收范围	在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的行为。其中，从事其他生产建设活动包括取土、挖砂、采石（不含河道采砂），烧制砖、瓦、瓷、石灰，排放废弃土、石、渣
计费方法	对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积一次性计征；对水利水电工程建设项目，水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内
优惠政策	免征： ①建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性工程项目的； ②农民依法利用农村集体土地新建、翻建自用住房的； ③按照相关规划开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的； ④建设保障性安居工程、市政生态环境保护基础设施项目的； ⑤建设军事设施的； ⑥按照水土保持规划开展水土流失治理活动的； ⑦法律、行政法规和国务院规定免征水土保持补偿费的其他情形
征收管理	①按次缴纳的，应于项目开工前或建设活动开始前缴纳； ②按期缴纳的，在期满之日起 15 日内申报缴纳

知识点 15 防空地下室易地建设费

项目	内容
缴费人	需要缴纳防空地下室易地建设费的建设单位
征收范围	防空地下室易地建设费在全国范围征收，征收对象为在人防重点城市的市区（直辖市含近郊区）新建民用建筑（包括除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑）
计费方法	应缴防空地下室易地建设费＝应建防空地下室建筑面积 × 征收标准
征收管理	按次申报缴纳